

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN DER ESA **(ESA/C/290, rev.6 auf der Grundlage von ESA/C(2003)103)**

TEIL I:

AUF VERTRÄGE ANWENDBARE BEDINGUNGEN

Kapitel I	Allgemeine Bestimmungen
Kapitel II	Besondere Verantwortlichkeiten
Kapitel III	Rechtsbestimmungen
Kapitel IV	Allgemeine finanzielle Bestimmungen
Kapitel V	Ausführung der Arbeiten
Kapitel VI	Abnahme
Kapitel VII	Kündigung

TEIL II:

BEDINGUNGEN BETREFFEND RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM FÜR STUDIEN-, FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSVERTRÄGE DER ESA

TEIL II (Fall A): ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

TEIL II (Fall B): SONDERVORSCHRIFTEN FÜR TEILFINANZIERTE VERTRÄGE

ANLAGE I

Teil I – Preisbildung
Teil II – Kostenkontrolle

ANLAGE II

VERTRAGSSTRAFENSÄTZE

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL I: AUF ESA-VERTRÄGE ANWENDBARE VERTRAGSBEDINGUNGEN

KAPITEL I – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- Artikel 1 Anwendbare Vorschriften und Bedingungen
- Artikel 2 Zustimmung
- Artikel 3 Sprachen
- Artikel 4 Urschriften des Vertrages
- Artikel 5 Vertreter der Organisation – Kontrollen
- Artikel 6 Berichterstattung
- Artikel 7 Mitteilungen
- Artikel 8 Pflichten des Auftragnehmers hinsichtlich der von der Organisation beigestellten Unterlagen und Geräte sowie der von ihr genannten Standorte
- Artikel 9 Publizität der Verträge

KAPITEL II – BESONDERE VERANTWORTLICHKEITEN

- Artikel 10 Von der Organisation beigestellte Geräte, Zubehörteile und technische Unterlagen
- Artikel 11 Ersatz für Personen- und Sachschäden

KAPITEL III – RECHTSBESTIMMUNGEN

- Artikel 12 Anwendbares Recht
- Artikel 13 Schiedsverfahren
- Artikel 14 Verletzung von Rechtsvorschriften
- Artikel 15 Verletzung von Rechten Dritter
- Artikel 16 Weitergabe und Verwendung von Informationen durch den Auftragnehmer

KAPITEL IV – ALLGEMEINE FINANZIELLE BESTIMMUNGEN

- Artikel 17 Preisfestsetzung
- Artikel 18 Steuern und Zölle
- Artikel 19 Verpackungs- und Transportkosten
- Artikel 20 Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen
- Artikel 21 Schlußzahlung
- Artikel 22 Zahlungsort und Währung

KAPITEL V – AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN

- Artikel 23 Allgemeine Bestimmungen für die Ausführung
- Artikel 24 Übertragung von Aufträgen
- Artikel 25 Unterverträge
- Artikel 26 Änderung der Pläne, Verfahren und Spezifikationen

Artikel 27 Fristen für Lieferungen und Leistungen

Artikel 28 Vertragsstrafen für Lieferverzug

KAPITEL VI – ABNAHME

Artikel 29 Abnahme und Verweigerung der Abnahme

Artikel 30 Gewährleistung

KAPITEL VII – KÜNDIGUNG

Artikel 31 Allgemeine Bestimmung

Artikel 32 Kündigung ohne Verschulden des Auftragnehmers

Artikel 33 Kündigung wegen Verschuldens des Auftragnehmers

Artikel 34 Außerordentliche Kündigung

Artikel 35 Kündigungsbestimmungen in Unterverträgen

TEIL II: BEDINGUNGEN BETREFFEND RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM FÜR STUDIEN-, FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSVERTRÄGE DER ESA

TEIL II (Fall A): BEDINGUNGEN BETREFFEND RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM UND RECHTE FÜR STUDIEN, FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG – ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN –

Artikel 36 Allgemeines

Artikel 37 Bereitzustellende Informationen

Artikel 38 Preisgabe

Artikel 39 Inhaberschaft von Rechten an geistigem Eigentum

Artikel 40 Eintragung von Rechten an geistigem Eigentum

Artikel 41 Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum

Artikel 42 Software

Artikel 43 Hintergrundrechte an geistigem Eigentum

Artikel 44 Verwertung

Artikel 45 Bewertung von Technologien

Artikel 46 Entgelt

Artikel 47 Nachlieferung

Artikel 48 Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum

Artikel 49 Übertragung außerhalb der Mitgliedstaaten

**TEIL II (Fall B): BEDINGUNGEN BETREFFEND RECHTE AN GEISTIGEM
EIGENTUM UND RECHTE FÜR STUDIEN, FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG
– SONDERVORSCHRIFTEN FÜR TEILFINANZIERTE VERTRÄGE –**

- Artikel 50 Allgemeines
- Artikel 51 Bereitzustellende Informationen
- Artikel 52 Preisgabe
- Artikel 53 Inhaberschaft von Rechten an geistigem Eigentum
- Artikel 54 Eintragung von Rechten an geistigem Eigentum
- Artikel 55 Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum
- Artikel 56 Software
- Artikel 57 Hintergrundrechte an geistigem Eigentum
- Artikel 58 Verwertung
- Artikel 59 Bewertung von Technologien
- Artikel 60 Entgelt
- Artikel 61 Nachlieferung
- Artikel 62 Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum
- Artikel 63 Übertragung außerhalb der Mitgliedstaaten

ANLAGE I zu den ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN DER ESA

TEIL I – PREISBILDUNG

- Artikel 1 Preistypen
- Artikel 2 Festpreisvertrag
- Artikel 3 Vertrag mit Höchstpreis, der in einen Festpreis umgewandelt werden soll (Richtpreis)
- Artikel 4 Vertrag mit Selbstkostenerstattungspreis
- Artikel 5 Bestimmungen für Verträge mit Selbstkostenerstattungspreis
- Artikel 6 Zulässigkeit von Kosten
- Artikel 7 Kostenarten
- Artikel 8 Gemeinkostensätze
- Artikel 9 Verpflichtungsgrenze

TEIL II – KOSTENKONTROLLE

- Artikel 10 Prüfrecht
- Artikel 11 Entwicklungskostenplan
- Artikel 12 Vierteljährliche Finanzberichte
- Artikel 13 Anforderungen an das Rechnungswesen
- Artikel 14 Prüfungen
- Artikel 15 Aufbewahrung der Belege

ANLAGE II zu den ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN DER ESA

VERTRAGSSTRAFENSÄTZE

1. Festpreisverträge
2. Verträge mit Selbstkostenerstattungspreis
3. Verträge über technische Unterstützung und Dienstleistungen

TEIL I

AUF ESA-VERTRÄGE ANWENDBARE VERTRAGSBEDINGUNGEN

(mit Ausnahme von Verträgen im Zusammenhang mit internationalen Vereinbarungen mit öffentlichen Einrichtungen, Verträgen für von öffentlichen oder privaten Einrichtungen erbrachte Dienste wie Wasser- und Stromversorgung sowie Telefondienste, Verträgen für üblicherweise von örtlichen Firmen erbrachte Dienste, Verträgen für Bauleistungen und Abmachungen über Lieferungen und Leistungen der Organisation für Dritte)

KAPITEL I: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

ARTIKEL 1 ANWENDBARE VORSCHRIFTEN UND BEDINGUNGEN

Die im folgenden niedergelegten allgemeinen Vorschriften und Bedingungen sind auf die von der Organisation vergebenen Verträge anwendbar, soweit in dem betreffenden Vertrag nichts anderes bestimmt ist. Außerdem können in einen Vertrag und seine Anlagen Sondervorschriften und -bedingungen aufgenommen oder in Bezug genommen werden. Die Anlagen sind Bestandteil des Vertrages.

ARTIKEL 2 ZUSTIMMUNG

In bezug auf Verträge sind die Angebote und ihre Annahme für die Organisation erst verbindlich, wenn sie die schriftliche Zustimmung des Generaldirektors oder seines bevollmächtigten Vertreters erhalten haben. Sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt ist, tritt der Vertrag an dem Tag in Kraft, an dem diese Zustimmung erteilt wird.

ARTIKEL 3 SPRACHEN

Der Vertrag sowie die zugehörigen Unterlagen werden nach Wahl des Auftragnehmers in Englisch oder Französisch abgefaßt, sofern nicht besondere Umstände den Gebrauch einer anderen Sprache erforderlich machen.

ARTIKEL 4 URSCHRIFTEN DES VERTRAGES

Die Anzahl der Urschriften eines Vertrages entspricht der Zahl der Vertragsparteien und ist im Vertrag festgelegt. Diese Urschriften sind für die Vertragsparteien bestimmt.

ARTIKEL 5 VERTRETER DER ORGANISATION – KONTROLLEN

Die Organisation ist berechtigt, die technische Ausführung des Vertrages zu überwachen. Zu diesem Zweck und ganz allgemein im Hinblick auf die Zusammenarbeit benennt die Organisation einen oder mehrere Vertreter, deren Namen dem Auftragnehmer schriftlich mitgeteilt werden. Alle ihnen vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Informationen gelten in kommerzieller Hinsicht als vertraulich.

Der Auftragnehmer muß den Vertretern der Organisation im Rahmen der einschlägigen Sicherheitsvorschriften hierfür Zutritt zu seinen Anlagen gewähren und ihnen in jeder anderen Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben behilflich sein.

ARTIKEL 6 BERICHTERSTATTUNG

Der Auftragnehmer sendet an die Organisation in der im Vertrag genannten Häufigkeit und ab dem darin bestimmten Termin Berichte über den Stand der Arbeiten.

ARTIKEL 7 MITTEILUNGEN

Alle Mitteilungen, die den Wortlaut und die Bestimmungen des Vertrages berühren und dessen Ausführung betreffen, bedürfen der schriftlichen Form oder Bestätigung.

ARTIKEL 8 PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS HINSICHTLICH DER VON DER ORGANISATION BEIGESTELLTEN UNTERLAGEN UND GERÄTE SOWIE DER VON IHR GENANNTE STANDORTE

Der Auftragnehmer vergewissert sich mit aller gebotenen Sorgfalt, daß die technischen oder sonstigen Unterlagen, das Gerät und die Ausrüstungsgegenstände, die die Organisation beigestellt bzw. zur Verfügung gestellt hat, sowie die von der Organisation genannten Standorte für die Ausführung des Vertrages geeignet sind. Ist er nicht damit zufrieden, so setzt er die Organisation unverzüglich davon in Kenntnis.

ARTIKEL 9 PUBLIZITÄT DER VERTRÄGE

Pressemitteilungen und anderes vom Auftragnehmer für Presse, Rundfunk oder Fernsehen bestimmtes Material, einschließlich seiner Werbung und Nachrichtenbulletins, im Zusammenhang mit einem von der Organisation vergebenen Vertrag werden in Konsultation mit der Organisation erstellt. Will die Organisation einem Vertrag besondere Publizität verleihen, konsultiert sie den Auftragnehmer. Desgleichen bedarf die Bekanntmachung der Rolle des Auftragnehmers bei einem Vertrag der Organisation oder der daraus hervorgegangenen Erzeugnisse durch Ausstellungen oder auf anderem Wege der vorherigen Konsultation zwischen den Parteien.

KAPITEL II: BESONDERE VERANTWORTLICHKEITEN

ARTIKEL 10 VON DER ORGANISATION BEIGESTELLTE GERÄTE, ZUBEHÖRTEILE UND TECHNISCHE UNTERLAGEN

10.1 Erhält der Auftragnehmer für die Durchführung des Vertrages von der Organisation:

- a) Maschinen, Werkzeuge und anderes Gerät,
- b) Unterlagen, Muster und Modelle,
- c) Fertigerzeugnisse und Halbzeuge,

so ist er für diese Geräte, Unterlagen und Stoffe sowie ihre ordnungsgemäße Wartung verantwortlich. Er darf sie weder veräußern noch zu anderen als den im Vertrag genannten Zwecken verwenden.

Alle in diesem Absatz genannten Modelle, Muster, Unterlagen oder sonstiges Informationsmaterial bleiben Eigentum der Organisation und sind ihr nach Ausführung des Vertrages zurückzugeben.

10.2 Bei Verlust, Zerstörung oder Beschädigung einer ihm zur Verfügung gestellten Sache mit Ausnahme von Schäden, die durch den normalen Gebrauch entstanden sind oder von einem Vertreter oder Bediensteten der Organisation verursacht wurden, ist der Auftragnehmer, sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gehalten, die Sache auf seine Kosten zu ersetzen, instandzusetzen oder aber ihren Wert zu erstatten. Zu diesem Zweck muß der Übergabeschein den Preis der Sache angeben und eine Preisanpassungsklausel enthalten. Der Auftragnehmer führt außerdem eine Bestandsliste und/oder ein Verzeichnis über die Benutzung des ihm anvertrauten Geräts und kennzeichnet es eindeutig als Eigentum der Organisation, sofern dies die Organisation nicht bereits getan hat.

10.3 Alle sonstigen einschlägigen Bedingungen werden im Vertrag festgelegt.

10.4 Der Auftragnehmer schreibt die vorgenannten Bestimmungen auch dem Unterauftragnehmer vor.

ARTIKEL 11 ERSATZ FÜR PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN

Sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt für den Ersatz von Schäden, die bei der Durchführung des Vertrages oder bei den Abnahmeprüfungen entstehen, folgende Regelung:

11.1 Der Ersatz von Schäden aller Art, die den an der Durchführung des Vertrages oder den Abnahmeprüfungen teilnehmenden Vertretern oder Bediensteten der Organisation oder des Auftragnehmers entstehen, erfolgt nach dem auf den Vertrag anwendbaren Recht.

- 11.2** Der Ersatz von Schäden an der Organisation oder dem Auftragnehmer gehörenden beweglichen oder unbeweglichen Sachen erfolgt nach dem auf den Vertrag anwendbaren Recht. Für Schäden an Geräten, Zubehörteilen und technischen Unterlagen, die die Organisation dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt hat, gilt jedoch Artikel 10.

Für Schäden an Sachen, die Gegenstand des Vertrages sind, haftet der Auftragnehmer bis zu dem im Vertrag angegebenen Zeitpunkt.

KAPITEL III: RECHTSBESTIMMUNGEN

ARTIKEL 12 ANWENDBARES RECHT

Der Vertrag bestimmt das auf ihn anwendbare Recht.

ARTIKEL 13 SCHIEDSVERFAHREN

- 13.1** Alle Streitigkeiten über die Auslegung oder Durchführung des Vertrages werden auf Verlangen einer der Parteien einem Schiedsgericht unterbreitet.
- 13.2** Der Vertrag gibt an, in welchem Land das Schiedsgericht tagen soll; grundsätzlich tagt das Schiedsgericht in dem Land, in dem der Auftragnehmer seinen Sitz hat, oder in dem Land, in dem der Vertrag durchgeführt wird.
- 13.3** Ist im Vertrag kein Schiedsverfahren vorgesehen, so werden alle sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten nach der Vergleichs- und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden.
- 13.4** Sieht der Vertrag ein anderes als das in der Vergleichs- und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer vorgesehene Schiedsverfahren vor, so wendet das Schiedsgericht das Verfahren des in Absatz 2 genannten Landes an.
- 13.5** Der Schiedsspruch ist endgültig und für die Parteien bindend; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Vollstreckung des Schiedsspruchs erfolgt nach den Verfahrensvorschriften des Landes, in dem er vollstreckt werden soll.

ARTIKEL 14 VERLETZUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN

Die Organisation haftet nicht, wenn der Auftragnehmer die Gesetze oder Rechtsvorschriften seines Landes oder irgendeines anderen Landes verletzt.

ARTIKEL 15 VERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER

- 15.1** Sofern in Teil II dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen nichts anderes bestimmt ist, stellt der Auftragnehmer die Organisation von allen Ansprüchen, Verfahren, Schäden und Zahlungen frei, die sich aus der Verletzung von Patenten und sonstigen Rechten an geistigem Eigentum Dritter im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand ergeben – ausgenommen Verletzungen, die sich aus der Verwendung der von der Organisation beigestellten Unterlagen, Modelle, Zeichnungen oder Gegenstände ergeben – und die aufgrund dieser Verletzung oder angeblichen Verletzung gegen die Organisation geltend gemacht, eingeleitet bzw. von ihr gefordert werden können.
- 15.2** Die Organisation unterrichtet den Auftragnehmer unverzüglich über alle im Zusammenhang mit dem Vertrag an sie gerichteten und die Verletzung von Rechten Dritter betreffenden schriftlichen Forderungen und Anzeigen.

Der Auftragnehmer ergreift unverzüglich alle ihm zu Gebote stehenden Maßnahmen, um den Streit zu verhindern oder beizulegen; er unterstützt die Organisation bei ihrer Verteidigung oder bei der Suche nach einer Lösung bei Forderungen, Anzeigen der Verletzung von Rechten Dritter oder bei Verfolgung wegen der Verletzung solcher Rechte.

Schriftliche Forderungen oder Anzeigen der Verletzung von Rechten Dritter werden von der Organisation nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer anerkannt bzw. erfüllt.

- 15.3** Die Parteien unterrichten einander über ihnen bekannte Rechte an geistigem Eigentum im Zusammenhang mit der Verwendung von Unterlagen, Modellen, Zeichnungen oder Gegenständen, die eine Partei der anderen zur Verfügung stellt, oder mit der Durchführung der von der anderen Partei festgelegten Spezifikationen.

ARTIKEL 16 WEITERGABE UND VERWENDUNG VON INFORMATIONEN DURCH DEN AUFTRAGNEHMER

Artikel 16 findet keine Anwendung, wenn Artikel 38 bzw. Artikel 52 von Teil II auf den Vertrag anwendbar ist.

- 16.1** Tragen die zur Verfügung gestellten Unterlagen den Vermerk „beschränkte Verwendung“, so trifft der Auftragnehmer alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß weder die Vertragsbedingungen noch die Spezifikationen, Pläne, Zeichnungen, Modelle, Muster oder diesbezügliche Angaben, die von der Organisation oder in ihrem Namen zur Verfügung gestellt bzw. gemacht werden, an Personen weitergegeben werden, die nicht vom Auftragnehmer für die Durchführung des Vertrages beschäftigt werden oder im Rahmen eines Untervertrages oder auf andere Weise zur Mitwirkung an der Ausführung des Vertrages verpflichtet sind.
- 16.2** Jede nach Absatz 1 erlaubte Weitergabe von Informationen ist vertraulich und beschränkt sich auf die für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Informationen.
- 16.3** Sofern die Organisation nicht ihre schriftliche Zustimmung für eine anderweitige Verwendung erteilt, verwendet der Auftragnehmer die Spezifikationen oder anderen in Absatz 1 erwähnten Unterlagen lediglich für die Durchführung des Vertrages.

KAPITEL IV: ALLGEMEINE FINANZIELLE BESTIMMUNGEN

ARTIKEL 17 PREISFESTSETZUNG

- 17.1** Der Vertrag gibt unter Bezugnahme auf die Preiskategorien in Anlage I den anzuwendenden Preistyp an.
- 17.2** Sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird, werden an dem festgesetzten Preistyp keine Änderungen vorgenommen.
- 17.3** Der Auftragnehmer bestätigt auf allen Aufstellungen über Ausgaben und Arbeiten und allen Rechnungen, die er im Hinblick auf den Ansatz und die Anerkennung seiner Kosten und die Festsetzung des ihm zu zahlenden Preises einreicht, daß sie nach bestem Wissen und Gewissen und in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Anlage I erstellt sind.
- 17.4** Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Organisation die Durchführung der in Anlage I vorgesehenen Kostenkontrollen zu gestatten.

ARTIKEL 18 STEUERN UND ZÖLLE

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um der Organisation zu den Steuer- und Zollbefreiungen zu verhelfen, auf die sie nach ihrem Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten Anspruch hat. Zu diesem Zweck:

- erfüllt er, bevor er der Organisation seine Rechnungen vorlegt, alle Formalitäten, damit auf die von ihm in Rechnung gestellten Kosten keine Steuern und Zölle erhoben werden;
- erfüllt er alle Formalitäten, damit die Organisation keine Steuern und Zölle zu entrichten braucht bzw. von dem Staat, der sie erhoben hat, ihre Erstattung verlangen kann.

Zu diesem Zweck befolgt er alle Anweisungen, die er von der Organisation erhält, und erteilt ihr rechtzeitig die von ihr benötigten Auskünfte.

ARTIKEL 19 VERPACKUNGS- UND TRANSPORTKOSTEN

- 19.1** Der Auftragnehmer sorgt dafür, daß die Sachen dem Vertrag entsprechend ordnungsgemäß verpackt werden. Sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, ist die Organisation nicht gehalten, das vom Auftragnehmer verwendete Verpackungsmaterial (Kisten und Kartons, Dosen, Fässer sowie Packpapier und -leinen usw.) zurückzusenden oder zu erstatten.
- 19.2** Die Sachen werden gemäß den im Vertrag vorgesehenen Sonderbestimmungen versandt.
- 19.3** Sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt ist, decken die Transportkosten die Lieferung am vertraglich vereinbarten Ort.

- 19.4** Alle Verpackungs-, Transport-, Umschlag- und Versicherungskosten sowie die am Lieferort oder sonstwo entstehenden Spediteurkosten gelten als im Preis eingeschlossen.

ARTIKEL 20 VORAUSZAHLUNGEN UND ABSCHLAGSZAHLUNGEN

- 20.1** Die Organisation kann im Rahmen des Vertrages Vorauszahlungen und/oder Abschlagszahlungen gewähren. Sind solche Zahlungen vorgesehen, ist im Vertrag folgendes anzugeben:

bezüglich der Vorauszahlungen

- der Gesamtbetrag der gewährten Vorauszahlungen,
- die zeitliche Folge, die Höhe sowie das Verfahren zur Abwicklung der Zwischenzahlungen,
- die vom Auftragnehmer zu erbringenden Sicherheiten.

bezüglich der Abschlagszahlungen

- die Arbeitsabschnitte, für die Abschlagszahlungen zu leisten sind,
- das Verfahren für die vorläufigen Abrechnungen,
- die Höchstbeträge der Abschlagszahlungen,
- die vom Auftragnehmer beizubringenden Belege.

- 20.2** Die Voraus- und Abschlagszahlungen gelten in keinem Fall als endgültige Zahlungen und werden mit den dem Auftragnehmer vertragsgemäß zu zahlenden Beträgen verrechnet.

Die Vorauszahlungen dürfen insgesamt 35 % des Auftragswertes nicht überschreiten; die Abschlagszahlungen dürfen in keinem Fall 90 % des Auftragswertes überschreiten.

- 20.3** Sachen oder Leistungen, für die die Organisation Voraus- oder Abschlagszahlungen geleistet hat, dürfen vom Auftragnehmer ohne ausdrückliche Zustimmung der Organisation nicht zu anderen als den im Vertrag vorgesehenen Zwecken verwendet werden.

Die Organisation behält sich das Recht vor, vom Auftragnehmer eine besondere Sicherheit zur Wahrung ihrer finanziellen Interessen zu verlangen.

Die Organisation behält sich bei Zuwiderhandlung gegen diesen Absatz ferner das Recht vor, unbeschadet ihrer Rechte nach Artikel 33 die Rückerstattung der Voraus- und Abschlagszahlungen zu verlangen.

ARTIKEL 21 SCHLUSSZAHLUNG

- 21.1** Der Auftragnehmer kann eine Schlußzahlung erst verlangen, wenn er alle ihm gemäß dem Vertrag obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat. Für die Anwendung dieses Artikels schließen diese Verpflichtungen nicht die Gewährleistungspflicht ein. Der Auftragnehmer hat anzugeben, ob während des Vertrags Erfindungen im Sinne von Teil II gemacht worden sind.

Er legt eine Endabrechnung in fünffacher Ausfertigung vor.

Umfaßt der Vertrag mehrere einzeln abzurechnende Leistungsabschnitte, so erfolgt die Schlußzahlung für jeden Abschnitt getrennt.

- 21.2** Der Auftragnehmer legt der Organisation ohne ausdrückliche Aufforderung alle in Anlage I aufgeführten Unterlagen vor, die für die Durchführung der Zahlung erforderlich sind.
- 21.3** Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, wird der Organisation für die Schlußzahlung eine Frist von einem Monat gewährt. Diese Frist beginnt an einem im Vertrag festzulegenden Termin.
- 21.4** Jeder von einer Partei zurückzuerstattende oder ihr zu zahlende Betrag kann mit jedem Betrag verrechnet werden, der ihr bzw. von ihr aufgrund eines anderen zwischen den Parteien geschlossenen Vertrages sofort oder später geschuldet wird.

ARTIKEL 22 ZAHLUNGSORT UND WÄHRUNG

- 22.1** Die Organisation erfüllt ihre Zahlungsverpflichtungen nach Maßgabe des Vertrages und an dem darin genannten Ort.
- 22.2** Der Vertrag legt die Währung fest, in der die Zahlungen durchgeführt werden. Er gibt außerdem an, zu welchen amtlichen Umrechnungskursen die Preise festgesetzt wurden und unter welchen Bedingungen im Falle von Schwankungen dieser Kurse Angleichungen vorgenommen werden.

KAPITEL V: AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN**ARTIKEL 23 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG**

- 23.1** Die im Vertrag festgelegten Arbeiten sind nach den kaufmännischen, industriellen und technischen Gepflogenheiten des Landes, in das der Vertrag vergeben wurde, auszuführen. Die Ausführung muß vor allem den an Wertarbeit anzulegenden modernen technischen Maßstäben genügen und den technischen Spezifikationen des Vertrages voll entsprechen.
- 23.2** Beim Kauf von nach Fachkatalog ausgewählten handelsüblichen Waren gewährleistet der Auftragnehmer, daß die gelieferten Gegenstände der Beschreibung in seinem Angebot entsprechen.

- 23.3** Stellt der (oder stellen die) nach Artikel 5 mit der Kontrolle betraute(n) Vertreter der Organisation während der Fertigung fest, daß Stoffe, Fertig- oder Halbfertigerzeugnisse nicht den Anforderungen entsprechen, so kann er (können sie) deren Verwendung oder Einbau untersagen oder untersagen lassen. Zurückgewiesene oder verworfene Gegenstände sind von Mängeln zu befreien, zu verbessern bzw. zu ersetzen, damit sie den Anforderungen entsprechen. Im Falle einer Streitigkeit kann der Auftragnehmer binnen drei Werktagen den in Artikel 29 Absatz 1 vorgesehenen Ausschuß anrufen.
- 23.4** Die Ausübung der Kontrolle mindert nicht die Haftung des Auftragnehmers und schränkt nicht das Recht der Organisation oder der für sie handelnden Aufsichtsbehörde ein,
- a) die zur Abnahme vorgestellten Gegenstände zurückzuweisen,
 - b) nach der Abnahme etwaige Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.

ARTIKEL 24 ÜBERTRAGUNG VON AUFTRÄGEN

Der Auftragnehmer darf ohne vorherige Zustimmung der Organisation den an ihn vergebenen Auftrag weder ganz noch teilweise übertragen, ihn in eine Gesellschaft einbringen oder für seine Durchführung ein Gesellschaftsverhältnis eingehen.

ARTIKEL 25 UNTERVERTRÄGE

- 25.1** Sieht der Vertrag mehrere gleichartige Fertigungslose vor, so darf der Auftragnehmer nur mit vorheriger Zustimmung der Organisation die Fertigung eines oder mehrerer Lose einem Unterauftragnehmer übertragen.
- 25.2** Sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, legt der Auftragnehmer der Organisation eine Übersicht über die Unterverträge zur Genehmigung vor, die er mit Dritten für den Erwerb oder die Fertigung von Bauteilen oder Zwischenerzeugnissen, die in den zu liefernden Gegenstand eingehen sollen, oder für die Ausführung von für die Herstellung des zu liefernden Gegenstands notwendigen Arbeiten zu schließen gedenkt.
- Die Organisation darf nach dem Abschluß des Hauptvertrages ihre Zustimmung zur Vergabe von Unterverträgen nicht verweigern, wenn diese Unterverträge in dem von ihr angenommenen Angebot aufgeführt waren.
- 25.3** Der Auftragnehmer ist für die ordnungsgemäße Ausführung der von ihm im Rahmen des Vertrages vergebenen Unterverträge verantwortlich.
- 25.4** Sofern nicht die Organisation einer anderen Regelung zustimmt, sind ihr in den Unterverträgen die ihr nach dem Hauptvertrag zustehenden Rechte zu sichern.

ARTIKEL 26 ÄNDERUNG DER PLÄNE, VERFAHREN UND SPEZIFIKATIONEN

- 26.1** Die Organisation behält sich das Recht vor, die Spezifikationen, Pläne oder Zeichnungen für die im Vertrag vorgesehenen Arbeiten jederzeit zu ändern. Der Auftragnehmer hat der Organisation binnen dreißig Tagen etwaige Einwände gegen die gewünschten Änderungen mitzuteilen.
- 26.2** Die Organisation kann auch Änderungen zustimmen, die der Auftragnehmer von sich aus oder im Namen seiner Unterauftragnehmer vorschlägt.
- 26.3** Sofern die Organisation nichts anderes bestimmt, ist der Auftragnehmer in beiden Fällen gehalten, innerhalb einer von der Organisation festzusetzenden angemessenen Frist eine Vorkalkulation über die Auswirkungen jeder Änderung auf den Vertragspreis und die Liefertermine einzureichen. Anhand der Vorkalkulation entscheidet die Organisation, ob die Änderung durchgeführt werden soll und, wenn ja, in welchem Stadium; sie teilt ihre Entscheidung dem Auftragnehmer schriftlich mit.
- 26.4** Wurde auf diese Weise eine Änderung beschlossen, ist der Auftragnehmer gehalten, die Fertigung nach den geänderten Normen gemäß den Weisungen der Organisation fortzusetzen. Ferner legt er der Organisation so bald wie möglich nach Erhalt der Weisungen einen verbindlichen und ausführlichen Voranschlag vor, aus dem jede mit der Änderung verbundene Kostensenkung oder -steigerung sowie alle etwaigen Auswirkungen auf die Liefertermine ersichtlich sind.
- 26.5** Ist aus diesem Grunde eine Änderung des Vertrages erforderlich, so wird sie innerhalb einer angemessenen Frist in Form eines von beiden Parteien zu unterzeichnenden Zusatzvertrages vorgenommen. Können sich die Parteien nicht über die am Vertrag vor allem hinsichtlich der Preise, Verantwortlichkeiten und Liefertermine vorzunehmenden Änderungen einigen, so wird die Streitigkeit dem in Artikel 13 vorgesehenen Schiedsgericht unterbreitet, das alle Umstände des Falles in Betracht zieht.

ARTIKEL 27 FRISTEN FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

- 27.1** Alle Lieferungen werden innerhalb der Frist bzw. Fristen und auf die Art und Weise ausgeführt, die im Vertrag festgelegt sind; sie müssen von einem Lieferschein begleitet sein.

Lieferung im Sinne dieses Artikels bezeichnet den Vorgang, durch den die den Spezifikationen des Vertrages entsprechenden Sachen der Organisation zur Verfügung gestellt werden.

27.2 Der Auftragnehmer unterrichtet die Organisation unverzüglich vom Versand der Sachen.

27.3 Der Auftragnehmer meldet der Organisation binnen dreißig Tagen jedes Ereignis, das die Lieferung möglicherweise verzögert. Die Organisation entscheidet anhand des gemeldeten Tatbestandes, ob ein Lieferaufschub bzw. eine Änderung der im Vertrag vorgesehenen Lieferbedingungen zu gewähren ist.

Eine Verlängerung der Ausführungsfrist bzw. ein Lieferaufschub kann nur bei Verzögerungen gewährt werden, die nicht auf Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen sind.

Eine Verlängerung der Ausführungsfrist wird dem Auftragnehmer insoweit gewährt, wie er nachweist, daß höhere Gewalt oder eine Handlung oder Unterlassung der Organisation die Ausführung des Vertrages innerhalb der vertraglich vereinbarten Fristen unmöglich macht.

In den übrigen Fällen kann die Organisation entsprechend den zur Rechtfertigung vorgebrachten Gründen einen Lieferaufschub gewähren.

27.4 Enthält der Vertrag eine Preisgleitklausel, so werden die endgültigen Preise unter Berücksichtigung der neuen Frist anhand der im Vertrag festgesetzten Preise berechnet.

Der Lieferaufschub hat nur zur Folge, daß für den entsprechenden Zeitraum die Bestimmungen über Vertragsstrafen und die Kündigung wegen Nichterfüllung des Vertrages nicht anwendbar sind.

27.5 Jede dem Auftragnehmer bzw. der Organisation im Vertrag gesetzte Frist beginnt am Tag nach dem Eintritt des auslösenden Ereignisses und endet an dem auf den letzten Tag des festgesetzten Zeitraums folgenden Tag.

Ist die Frist in Monaten ausgedrückt, so läuft sie vom Tag des Fristbeginns bis zum ebensovielesten des entsprechenden Monats, es sei denn, der so festgesetzte Tag des Fristablaufs falle außerhalb der Zahl der Tage in dem betreffenden Kalendermonat; in diesem Fall endet die Frist am Letzten dieses Monats.

Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Sonntag oder auf einen gesetzlichen Feiertag des Landes, in dem der Vertrag ausgeführt wird, so endet die Frist am darauffolgenden Werktag.

ARTIKEL 28 VERTRAGSSTRAFEN FÜR LIEFERVERZUG

28.1 Sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, zahlt der Auftragnehmer bei Nichteinhaltung des im Vertrag festgesetzten Liefertermins eine Vertragsstrafe, die sich nach den in Anlage II angegebenen Sätzen bestimmt.

- 28.2** Der Gesamtbetrag der vom Auftragnehmer zu zahlenden Vertragsstrafen wird automatisch vom Vertragspreis abgezogen; die Organisation teilt dem Auftragnehmer den abgezogenen Betrag mit.
- 28.3** Die Vertragsstrafen werden nach dem Anteil des Vertragspreises berechnet, der auf den Teil der im Vertrag vereinbarten Lieferungen und/oder Leistungen entfällt, welcher wegen des Verzugs nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet werden konnte. Ist der Auftragnehmer der Auffassung, daß der Teil der Lieferungen und/oder Leistungen, für den die Organisation eine Vertragsstrafe verhängen will, für den vorgesehenen Zweck hätte verwendet werden können, hat er den Nachweis hierfür zu erbringen.
- 28.4** Die verhängten Vertragsstrafen dürfen 10 % des Wertes, der bei ihrer Berechnung zugrunde gelegt wird, nicht überschreiten.
- 28.5** Die Verpflichtung zur Zahlung von Vertragsstrafen für Lieferverzug entsteht aufgrund des bloßen Fristablaufs, ohne daß es einer Mahnung bedarf, sofern nicht die Organisation förmlich auf Vertragsstrafen verzichtet hat.
- 28.6** Die Abrechnung der Vertragsstrafen wird dem Auftragnehmer zugestellt, der binnen dreißig Tagen nach Erhalt der Abrechnung dagegen Einwand erheben kann. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Vertragsstrafen als vom Auftragnehmer angenommen.
- 28.7** Sofern nicht der Verzug auf grobe Fahrlässigkeit des Auftragnehmers zurückzuführen ist, kann außer den in diesem Artikel vorgesehenen Vertragsstrafen unbeschadet der Anwendung des Artikels 33 kein Schadensersatz für Lieferverzug verlangt werden.

KAPITEL VI: ABNAHME

ARTIKEL 29 ABNAHME UND VERWEIGERUNG DER ABNAHME

- 29.1** Sind die Arbeiten entsprechend ihrer Beschreibung im Vertrag ganz oder teilweise ausgeführt, prüft der in Absatz 2 genannte Vertreter der Organisation so bald wie möglich, spätestens jedoch einen Monat nach der Mitteilung der Abnahmebereitschaft, ob die Arbeiten in bezug auf Menge und Güte den vertraglichen Anforderungen entsprechen.

Betrachtet sich der Auftragnehmer durch die Verweigerung der Abnahme einer Sache als beschwert, so kann er binnen acht Tagen nach der Mitteilung der Abnahmeverweigerung und vor Entfernung der Sache vom Abnahmeort der Organisation seine Einwände mitteilen. Seine Einwände werden von einem Ausschuß von Bediensteten der Organisation geprüft, die an der angefochtenen Entscheidung nicht mitgewirkt haben. Die Organisation entscheidet unbeschadet der im Vertrag enthaltenen Schiedsklausel anhand der Vorschläge dieses Ausschusses.

- 29.2** Mit der Abnahme erklärt die Organisation vorbehaltlich der in Artikel 30 und/oder im Vertrag vorgesehenen Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers, daß sie die zur Abnahme vorgestellten Sachen annimmt.

Der Vertrag gibt Art und Form der Abnahme, die damit beauftragten Vertreter der Organisation sowie den Abnahmeort an. Der Vertrag und/oder die technischen Spezifikationen, die Bestandteil des Vertrages sind, legen auch die durchzuführenden Prüfungen fest.

Sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, geht das Eigentum an den Sachen, die Gegenstand des Vertrages sind, im Augenblick der Abnahme auf die Organisation über.

- 29.3** Werden die Prüfungen nicht im Werk des Auftragnehmers durchgeführt und verweigert die Organisation die Abnahme einer zur Prüfung vorgestellten Sache, so hat der Auftragnehmer die zurückgewiesene Sache binnen fünfzehn Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Abnahmeverweigerung bzw. innerhalb der im Vertrag vorgesehenen Frist auf seine Kosten zu entfernen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der festgesetzten Frist nach, so können gegenüber der Organisation keine Ansprüche wegen Verlustes oder Beschädigung der zurückgewiesenen Sache geltend gemacht werden, und es steht der Organisation frei, diese auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers zurückzusenden.

- 29.4** Nach Abschluß der Prüfungen erstellen die Mitglieder des Kontrolldienstes einen Bericht, der vom Auftragnehmer gegenzuzeichnen ist.

- 29.5** Jede vom Vertreter der Organisation endgültig zurückgewiesene Sache ist so zu kennzeichnen, daß sie später als solche erkennbar ist. Der Vertrag kann vorschreiben, daß eine zurückgewiesene Sache ganz oder teilweise unbrauchbar gemacht oder vernichtet wird.

ARTIKEL 30 GEWÄHRLEISTUNG

- 30.1** a) Sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, verpflichtet sich der Auftragnehmer in den Verträgen über die Lieferung von Gerät und Bauteilen, ungeachtet der Prüfung und/oder Abnahme durch die Organisation oder den von ihr bezeichneten Vertreter alle Mängel, die innerhalb eines Jahres nach der Lieferung an den Sachen auftreten, die Gegenstand des Vertrages sind, unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen.

Sieht der Vertrag auch eine Konservierungs- und Verpackungsgarantie vor, so beginnt die Frist für die vorstehend beschriebene Gewährleistung bei Ablauf der Konservierungs- und Verpackungsgarantie.

- b) Die Gewährleistung des Auftragnehmers erstreckt sich nicht auf den Ersatz von Schäden, die nach der Abnahme durch die Benutzung der Sachen, die Gegenstand des Vertrages sind, entstehen. Infolgedessen hat die Organisation gegenüber dem Auftragnehmer keinen Anspruch wegen ihr entstandener Schäden und stellt den Auftragnehmer frei von Schadensersatzansprüchen Dritter.

Der Auftragnehmer ist jedoch gehalten, der Organisation oder Dritten Ersatz für Schäden zu leisten, die durch grobe Fahrlässigkeit seinerseits verursacht werden. Macht ein Dritter einen Anspruch geltend, so ist die beklagte Partei gehalten, der anderen Vertragspartei den Streit zu verkünden, wenn diese den Schadensersatz zu tragen hat.

30.2 Die Haftung des Auftragnehmers nach diesem Artikel erstreckt sich nicht auf

- a) Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Sachen nach der Lieferung entstanden sind,
- b) Mängel an Geräten, Ausrüstungsgegenständen und sonstigem von der Organisation zwecks Einbau in die Sachen beigestelltem Material, sofern der Auftragnehmer seinen Pflichten als Verwahrer dieses Materials ordnungsgemäß nachgekommen ist und den Einbau nach den Bestimmungen des Vertrages vorgenommen hat.

30.3 Für Sachen, die aufgrund dieser Gewährleistung instandgesetzt werden, verlängert sich die Gewährleistungsfrist um den Zeitraum, in dem die Sachen der Organisation nicht zur Verfügung standen. Werden mangelhafte Sachen durch neue ersetzt, so beginnt für die neuen Sachen am Tag ihrer Lieferung die gesamte im Vertrag festgesetzte Gewährleistungsfrist.

30.4 Die Gewährleistung umfaßt den Transport nur von und bis zu dem im Vertrag vorgesehenen Bestimmungsort. Werden Mängel an einem anderen Ort festgestellt, so geht die Differenz zwischen den tatsächlichen Transportkosten und den Kosten bis zum ursprünglich vorgesehenen Bestimmungsort zu Lasten der Organisation.

KAPITEL VII: KÜNDIGUNG

ARTIKEL 31 ALLGEMEINE BESTIMMUNG

Die Organisation kann einen Vertrag oder Teile eines Vertrages jederzeit per Einschreiben kündigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Erhalt des Kündigungsschreibens die Weisungen der Organisation für die Abwicklung des Vertrages sowohl in bezug auf ihn selbst als auch in bezug auf seine Unterauftragnehmer zu befolgen.

ARTIKEL 32 KÜNDIGUNG OHNE VERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS

32.1 Kündigt die Organisation einen Vertrag ohne Verschulden des Auftragnehmers, so trifft dieser nach Erhalt der Weisungen der Organisation sofort alle zu deren Ausführung notwendigen Maßnahmen. Die für die Ausführung der Weisungen eingeräumte Frist wird von der Organisation nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer festgesetzt und beträgt in der Regel nicht mehr als drei Monate.

- 32.2** Unter der Voraussetzung, daß der Auftragnehmer die in Absatz 1 genannten Weisungen befolgt, übernimmt die Organisation vom Auftragnehmer zu einem angemessenen Preis alle fertiggestellten und ihr noch nicht gelieferten Teile, alle nicht benutzten und nicht beschädigten Stoffe, alle fremdbezogenen Teile und in Arbeit befindlichen Teile im Besitz des Auftragnehmers, die dieser sich für die Durchführung des Vertrages ordnungsgemäß beschafft hat oder die ihm für diesen Zweck ordnungsgemäß geliefert wurden, mit Ausnahme der Stoffe sowie der fremdbezogenen und der in Arbeit befindlichen Teile, die der Auftragnehmer im Einvernehmen mit der Organisation behalten möchte.
- 32.3** a) Die Organisation entschädigt den Auftragnehmer für den ihm durch die Kündigung des Vertrages entgangenen Gewinn und entstandenen Schaden, insbesondere für alle mit dem Vertrag zusammenhängenden Verbindlichkeiten, Schulden und Ausgaben, die dieser billigerweise weiterberechnen kann, soweit sie einen unvermeidlichen Verlust für ihn darstellen würden.
- b) Die Höhe der nach Buchstabe a zu zahlenden Restabgeltung wird anhand der vom Auftragnehmer vorgelegten und von der Organisation anerkannten Belege berechnet. Sie richtet sich nach dem bereits ausgeführten Teil des Vertrages und muß mit Absatz 4 vereinbar sein.
- 32.4** Die Organisation zahlt zusammen mit den anderen dem Auftragnehmer aufgrund des Vertrages bereits gezahlten, geschuldeten oder fällig werdenden Beträgen auf keinen Fall mehr als den für die Arbeiten im Vertrag festgesetzten Gesamtpreis.
- 32.5** Alle Stoffe, Teile und in Ausführung befindlichen Arbeiten, für die die Organisation nach diesem Artikel Zahlungen leistet, gehen im Zeitpunkt der Zahlung in das Eigentum der Organisation über.

ARTIKEL 33 KÜNDIGUNG WEGEN VERSCHULDENS DES AUFTRAGNEHMERS

- 33.1** Die Organisation behält sich das Recht vor, einen Vertrag in folgenden Fällen nach eingehender Prüfung der Umstände, einschließlich der Einwände des Auftragnehmers, zu kündigen:
- a) wenn der Auftragnehmer
- i) die technischen Bestimmungen des Vertrages,
 - ii) die Bestimmungen über den Fortgang der Arbeiten und/oder die Lieferung
- nicht einhält und dadurch die Programme der Organisation ernstlich gefährdet;
- b) wenn der Auftragnehmer den Bestimmungen des Artikels 16 über die Weitergabe und Verwendung der von der Organisation mitgeteilten Informationen zuwidergehandelt hat;

- c) wenn der Auftragnehmer die Bestimmungen des Artikels 10 über die ihm von der Organisation zur Verfügung gestellten Geräte, Zubehörteile und technischen Unterlagen nicht einhält;
- d) wenn der Auftragnehmer seinen Vertrag ohne Zustimmung der Organisation überträgt oder gegen deren ausdrücklichen Wunsch Unterverträge schließt.

33.2 Im Falle einer solchen Kündigung hat die Organisation, sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, lediglich folgende Restabgeltung zu zahlen:

- bei Festpreisverträgen für die Lieferung von Gerät oder Material:

den vertraglich vereinbarten Preis der Sachen, die vor Eingang des Kündigungsschreibens gemäß dem Vertrag geliefert und abgenommen wurden oder die gemäß den besonderen Kündigungsbedingungen abzunehmen sind;

- in den anderen Fällen:

einen angemessenen Preis für die vor Eingang des Kündigungsschreibens ausgeführten Arbeiten.

33.3 Absatz 1 findet nicht Anwendung, wenn die Nichteinhaltung der Bestimmungen nach Buchstabe a, b oder c auf Umstände zurückzuführen ist, auf die der Auftragnehmer keinen Einfluß hatte.

33.4 Im Falle der Kündigung wegen Verschuldens des Auftragnehmers kann die Organisation unbeschadet ihres Anspruchs auf Ersatz des nicht nach den folgenden Buchstaben a, b oder c wiedergutmachten Schadens wahlweise

- a) die Arbeiten unter eigener Verantwortung ausführen lassen; in diesem Fall hat der Auftragnehmer alle hierdurch entstehenden Mehrkosten zu tragen und für jeden Tag ab dem im Vertrag festgesetzten Liefertermin bis zum Abschluß der Arbeiten Schadensersatz nach den in Artikel 28 genannten Sätzen bis zu dem in dessen Absatz 4 vorgesehenen Höchstbetrag zu zahlen;
- b) die Arbeiten im Rahmen eines Ersatzvertrages mit einem Dritten ausführen lassen; in diesem Fall hat der Auftragnehmer alle hierdurch entstehenden Mehrkosten zu tragen und ab dem im Vertrag festgesetzten Liefertermin bis zu dem im Ersatzvertrag festgesetzten Liefertermin Schadensersatz nach den in Artikel 28 genannten Sätzen bis zu dem in dessen Absatz 4 vorgesehenen Höchstbetrag zu zahlen;

- c) die Arbeiten einstellen lassen; in diesem Fall hat die Organisation Anspruch auf vollen Ersatz des ihr wegen Nichterfüllung entstandenen Schadens. Der Vertrag kann jedoch bestimmen, daß Ersatz für diesen Schaden durch Zahlung eines Betrages geleistet wird, der mindestens dem in Artikel 28 Absatz 4 vorgesehenen Höchstbetrag entspricht.

Die nach Artikel 28 vor der Kündigung des Vertrages bereits verwirkten Vertragsstrafen bleiben fällig; ihr Gesamtbetrag wird jedoch von dem nach diesem Artikel zu zahlenden Schadensersatz abgezogen.

In den Fällen nach den Buchstaben a und b hat der schuldhafte Auftragnehmer, wenn der Abschluß der Lieferungen und/oder Leistungen die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum erfordert, alles zu tun, was in seinen Kräften steht, um dem neuen Auftragnehmer oder der Organisation die Nutzung der betreffenden Rechte zu ermöglichen. Der schuldhafte Auftragnehmer verzichtet auf alle Ansprüche aus dieser Nutzung und trägt das Dritten für die Nutzung ihrer Rechte geschuldete Entgelt.

ARTIKEL 34 AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG

34.1 Die Organisation kann den Vertrag in folgenden Fällen jederzeit mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen:

- a) wenn der Auftragnehmer zahlungsunfähig wird oder seine finanzielle Lage derart ist, daß seine Gläubiger im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften gerichtlich Klage gegen ihn erheben können, die zum Konkurs führt;
- b) wenn der Auftragnehmer bei der Ausführung des Vertrages betrügerische Handlungen begeht, indem er die Organisation vor allem über Art, Güte und Menge der Lieferungen und über die angewandten Fertigungsmethoden und -verfahren täuscht oder aber einer im Dienste eines Mitgliedstaats oder der Organisation stehenden Person zwecks Bestechung Geschenke oder eine Belohnung gibt oder anbietet, gleichgültig, ob die Geschenke oder die Belohnung auf Veranlassung des Auftragnehmers oder auf andere Weise gegeben oder angeboten wurden.

34.2 Artikel 33 Absätze 2 und 4 finden Anwendung.

ARTIKEL 35 KÜNDIGUNGSBESTIMMUNGEN IN UNTERVERTRÄGEN

Der Auftragnehmer behält sich außer bei Unterverträgen von geringem Wert oder kurzer Dauer das Recht vor, im Falle der Kündigung des Vertrages nach Artikel 32 die von ihm zu dessen Ausführung geschlossenen Unterverträge zu kündigen, und zwar unter Bedingungen, die es ihm gestatten, seinen Verpflichtungen aus dem genannten Artikel nachzukommen.

TEIL II

BEDINGUNGEN BETREFFEND RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM FÜR STUDIEN-, FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSVERTRÄGE DER ESA

(anwendbar auf die unter Teil I fallenden Verträge mit Ausnahme von Verträgen, die wenig oder keine Weltraumforschungs- und -entwicklungstätigkeiten beinhalten, etwa Verträge für Dienste und Studien in nichttechnischen Bereichen)

TEIL II (Fall A): BEDINGUNGEN BETREFFEND RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM UND RECHTE FÜR STUDIEN, FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG – ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN –

ARTIKEL 36 ALLGEMEINES

Allgemeine Vorschrift

- 36.1** Die Vorschriften und Bedingungen dieses Teils II (Fall A) finden auf Verträge Anwendung, die auch den Vorschriften und Bedingungen in Teil I unterliegen. Bei Widersprüchen zwischen den Allgemeinen Vorschriften und Bedingungen in Teil I und den Vorschriften in Teil II (Fall A) sind letztere maßgeblich.

Begriffsbestimmungen für Teil II (Fall A)

- 36.2** „**Eigenbedarf der Organisation**“ bezeichnet die Tätigkeiten und Programme, die die Organisation auf dem Gebiet der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen nach Artikel V Absatz 1 Buchstaben a und b des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation unternimmt.
- „**ESA-Ausschuß für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen**“ bezeichnet das vom Rat der Organisation eingesetzte Gremium mit dem Auftrag, die Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum oder Erzeugnissen, Verfahren, Anwendungen oder Ergebnissen, die aus dem Vertrag hervorgegangen sind, an eine nicht in einem Mitgliedstaat angesiedelte Stelle oder an eine internationale Organisation oder die Erteilung von Lizenzen an diese zu prüfen.
- „**Hintergrundrechte an geistigem Eigentum**“ bezeichnet alle nicht im Rahmen eines Vertrags mit der Organisation entweder vor oder während der Durchführung des vorliegenden Vertrags entstandenen Rechte an geistigem Eigentum, die der Auftragnehmer und/oder die Organisation zur Durchführung dieses Vertrags verwendet oder für die Nutzung eines Erzeugnisses, einer Anwendung oder eines Ergebnisses aus diesem Vertrag notwendig sind.
- „**Auftragnehmer**“ bezeichnet die juristische Person oder Einheit, die Vertragspartei des Vertrags ist.

„Preisgabe“ bezeichnet die Weitergabe oder Bereitstellung von Informationen oder Unterlagen an einen Dritten ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers der Information bzw. Unterlagen.

„Unterlagen“ bezeichnet alle Träger, auf denen Informationen oder Daten jeder Art aufgezeichnet sind, wozu alle Schriftstücke und elektronischen Mitteilungen – als elektronische Datei oder Hartkopie – gehören.

„Vorteilhafte Bedingungen“ bezeichnet sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer annehmbare Bedingungen, die für den Käufer günstiger sind als die Marktbedingungen (und dem Verkäufer in der Regel einen angemessenen Gewinn lassen).

„Rechte an geistigem Eigentum“ bezeichnet alle eingetragenen Rechte an geistigem Eigentum sowie alle nicht eingetragenen Rechte an geistigem Eigentum, die ohne Eintragung bei einer Behörde oder amtlichen Stelle gesetzlich geschützt sind, wozu alle Rechte an Informationen, Daten, Konstruktionszeichnungen, Plänen, Diagrammen, Modellen, Formeln und Spezifikationen sowie alle Urheberrechte, nicht eingetragenen Marken, Rechte an Mustern und Modellen, Rechte an Datenbanken, Topographierechte, Know-how und Geschäftsgeheimnisse und gleichwertige Rechte oder Klagerechte überall in der Welt gehören.

„Berechtigtes kommerzielles Interesse“ bezeichnet ein vom Auftragnehmer nachweisbares Interesse, das für seine Fähigkeit zur kommerziellen Verwertung von aus den vertraglichen Arbeiten hervorgegangenen Rechten an geistigem Eigentum während einer bestimmten Zeit von Bedeutung ist; dabei kann es unter anderem um eine wirtschaftliche Stellung gegenüber einem Konkurrenten, Gewinnausfall oder das Überleben eines Unternehmens gehen.

„Angesiedelt“ bezeichnet die Zugehörigkeit zu einem Staat nach den in Anlage V Artikel II Absatz 3 des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation festgelegten Kriterien.

„Marktbedingungen“ bezeichnet die Bedingungen, zu denen der Verkäufer ohne Auflage oder Einflußnahme seitens der Organisation zum Verkauf bereit ist und die für den Käufer annehmbar sind.

„Mitgliedstaat“ bezeichnet einen Staat, der Vertragsstaat des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation im Sinne der Artikel XX und XXII dieses Übereinkommens ist.

„Objektcode“ bezeichnet den Code für ein Rechnerprogramm in maschinenlesbarer Form, der gewöhnlich maschinell aus einem Quellcode erzeugt wird.

„Offener Quellcode“ bezeichnet einen im Rahmen des Vertrags entwickelten Quellcode für Rechnersoftware, den die Organisation gemäß dem Vertrag unentgeltlich der Öffentlichkeit zugänglich macht.

„Betriebssoftware“ bezeichnet Rechnerprogramme einschließlich ihrer Aktualisierungen, Änderungen und Verbesserungen, die am Boden zur Erprobung und Steuerung einer Weltraummission, zur Eichung ihrer Daten und für andere Zwecke der Organisation verwendet oder benötigt werden, sofern sie (1) von mehr als einer Partei entwickelt, geändert, verbessert oder gepflegt wurden bzw. werden und (2) für wesentliche Zwecke der Organisation voraussichtlich mehr als fünf Jahre lang genutzt werden.

„Teilnehmerstaat“ bezeichnet einen Mitglied- oder Nichtmitgliedstaat, der an einem Programm der Organisation im Sinne von Artikel V Absatz 1 Buchstaben a und b des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation teilnimmt.

„Öffentlicher Eigenbedarf eines Teilnehmerstaats“ bezeichnet ein öffentliches Programm auf dem Gebiet der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen, das der Teilnehmerstaat ganz oder zu einem erheblichen Teil finanziert.

„Natürliche und juristische Personen“ bezeichnet jede natürliche Person und jede Partnerschaft, Gesellschaft, Forschungsorganisation oder andere juristische Person unter der Hoheitsgewalt eines Teilnehmerstaats, die soweit zutreffend die in Anlage V Artikel II Absatz 3 des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation festgelegten Kriterien erfüllt.

„Eingetragene Rechte an geistigem Eigentum“ bezeichnet alle Rechte, die durch Eintragung (bzw. allein schon durch Anmeldung) bei einer Behörde oder amtlichen Stelle gesetzlich geschützt sind, wozu alle eingetragenen Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Topographierechte, Domain-Namen sowie Marken oder gleichwertige Rechte und Klagerechte überall in der Welt gehören.

„Quellcode“ bezeichnet den Code für ein Rechnerprogramm in für den Menschen verständlicher Form, der sich maschinell in einen Objektcode umwandeln läßt.

„Quellcode-Verwahrer“ bezeichnet die Organisation oder eine zwischen den Vertragsparteien vereinbarte unabhängige Stelle, die Software-Quellcode sicher zu verwahren hat und bei Vorliegen der in Artikel 42 festgelegten Voraussetzungen freigibt.

„Unterauftragnehmer“ bezeichnet einen Dritten, der mit dem Auftragnehmer eine schriftliche Vereinbarung für eine bestimmte Forschungs- und Entwicklungsaufgabe schließt, die zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist.

Auslegung

- 36.3** Im Falle von Streitigkeiten über die Auslegung der Begriffe „vorteilhafte Bedingungen“, „Marktbedingungen“ und/oder „berechtigtes kommerzielles Interesse“ kann jede Partei, die Zugang zu bzw. die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum aus Arbeiten im Rahmen des Vertrags beansprucht, ein begründetes verbindliches Gutachten von einem zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Forum einholen (falls sich die Vertragsparteien nicht auf ein Forum einigen können, wird die Angelegenheit der Organisation vorgelegt).

Beschäftigte des Auftragnehmers/Dienstleister

- 36.4** Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, daß alle im Rahmen des Vertrags anfallenden Arbeiten von Personen durchgeführt werden, die mit ihm eine schriftliche Vereinbarung geschlossen haben, und daß die Vereinbarung Bestimmungen enthält, die soweit gesetzlich zulässig sicherstellen, daß
- a) alle Rechte an geistigem Eigentum in bezug auf Ergebnisse, Informationen, Daten oder Unterlagen, die aus den während ihrer Anstellung bzw. Verpflichtung durchgeführten Arbeiten hervorgehen, dem Auftragnehmer zustehen;
 - b) alle für die Zwecke des Vertrags erlangten Ergebnisse, Informationen, Daten und Unterlagen nur unter Bedingungen weitergegeben werden, die mit dem Vertrag vereinbar sind.

Bestimmungen in Unterverträgen

- 36.5** Muß der Auftragnehmer zur Erfüllung der im Vertrag festgelegten Verpflichtungen die Dienste eines Unterauftragnehmers in Anspruch nehmen, kann er, sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, mit Zustimmung der Organisation Unterverträge schließen. In jedem Untervertrag
- a) sind dem Unterauftragnehmer in bezug auf die im Rahmen des Untervertrags durchzuführenden Arbeiten die gleichen Rechte zu gewähren und die gleichen Pflichten aufzuerlegen wie die Rechte und Pflichten, denen der Auftragnehmer in bezug auf die im Rahmen des vorliegenden Vertrags durchzuführenden Arbeiten zugestimmt hat; insbesondere ist sicherzustellen, daß nur der Unterauftragnehmer die Rechte und Pflichten gemäß Artikel 36 Absatz 3 (Auslegung), Artikel 36 Absatz 4 (Beschäftigte des Auftragnehmers/Dienstleister), Artikel 39 (Inhaberschaft von Rechten an geistigem Eigentum), Artikel 40 (Eintragung von Rechten an geistigem Eigentum), Artikel 41 (Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum), Artikel 42 (Software), Artikel 43 (Hintergrundrechte an geistigem Eigentum), Artikel 44 (Verwertung), Artikel 46 (Entgelt) und Artikel 49 (Übertragung außerhalb der Mitgliedstaaten) hat;
 - b) ist für den Ausnahmefall, daß Arbeiten gemeinsam vom Auftragnehmer und von einem oder mehreren Unterauftragnehmern durchzuführen sind, zwischen den Vertragsparteien zu vereinbaren, daß der Anspruch auf Rechte an geistigem Eigentum in der Regel der Vertragspartei zusteht, die den Hauptbeitrag zu ihrer Entwicklung geleistet hat, sofern sie zur Verwertung der Rechte fähig und gewillt ist und ein Ausgleich in Form einer Lizenz und/oder Zahlung vereinbart wird. In diesem Fall wird die Übertragung der Organisation mitgeteilt und der Untervertrag im Einklang mit den Vorschriften dieses Teils II (Fall A) verfaßt.
- 36.6** Um die Bestimmung der vom Unterauftragnehmer hervorgebrachten und ihm zustehenden Rechte an geistigem Eigentum zu erleichtern, legt jeder Untervertrag schriftlich die Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse fest, die aus dem im Rahmen des Untervertrags durchzuführenden Arbeiten hervorgehen sollen.

ARTIKEL 37 BEREITZUSTELLENDEN INFORMATIONEN

Vertragliche Berichte

- 37.1** Der Auftragnehmer übermittelt nach Maßgabe des Vertrags regelmäßig Berichte über die in dessen Rahmen durchgeführten Arbeiten. Die Berichte enthalten ausführliche Angaben über alle unternommenen und abgeschlossenen Arbeiten, die aufgetretenen oder absehbaren Probleme bei der Durchführung des Vertrags und die erzielten Fortschritte und erteilen Auskunft darüber, ob etwaige Ergebnisse oder Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten verwertet wurden oder voraussichtlich verwertet werden.

- 37.2** Der Auftragnehmer erstellt nach Maßgabe des Vertrags einen Schlußbericht über dessen Ergebnisse. Die Organisation kann diesen Bericht den Teilnehmerstaaten sowie ihren natürlichen und juristischen Personen zugänglich machen. Für die Zwecke des Berichts übermittelt der Auftragnehmer der Organisation kommerziell sensible Informationen, Daten, Ergebnisse und Unterlagen, die in einem gesonderten Teil des Berichts mit dem Vermerk „Geschützte Informationen“ aufgeführt werden und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers (der die Zustimmung unter Berücksichtigung seines berechtigten kommerziellen Interesses nicht ohne triftigen Grund verweigern darf) weitergegeben werden dürfen.
- 37.3** Der Auftragnehmer übermittelt der Organisation auf Verlangen und gegen angemessene Kostenerstattung zusätzliche Informationen, Ergebnisse, Daten oder Unterlagen aus den vertraglichen Arbeiten, die nicht in den Berichten an die Organisation enthalten waren, sowie andere sachdienliche Informationen, die die Organisation nach vernünftigem Ermessen zur vertragsgemäßen Nutzung oder Weitergabe verlangen kann.

Zugang zu Informationen

- 37.4** Die aus den vertraglichen Arbeiten hervorgehenden Informationen, Daten und Ergebnisse werden der Organisation mitgeteilt, die sie den Teilnehmerstaaten sowie deren natürlichen und juristischen Personen zur Nutzung unter der Bedingung zugänglich machen kann, daß die Teilnehmerstaaten und ihre natürlichen oder juristischen Personen die Bestimmungen über die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum (Artikel 41) und über Preisgabe (Artikel 38) beachten.

ARTIKEL 38 PREISGABE

- 38.1** Der Auftragnehmer darf die von der Organisation bereitgestellten Unterlagen, die als „geschützte Informationen“ gekennzeichnet sind, nicht preisgeben. Er darf diese Unterlagen an seine Beschäftigten nur weitergeben, wenn diese sie zur Erfüllung des Vertrags benötigen. Er darf sie an Personen, die nicht von ihm beschäftigt werden, außerhalb des Rahmens dieser Vorschriften und Bedingungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Organisation weitergeben; im letzteren Fall kann die Organisation verlangen, daß der Empfänger eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet.

- 38.2** Die Organisation darf die vom Auftragnehmer bereitgestellten Unterlagen, die als „geschützte Informationen“ gekennzeichnet sind, nicht preisgeben. Sie darf diese Unterlagen an ihre Beschäftigten nur weitergeben, wenn diese sie zur Erfüllung des Vertrags oder zur Nutzung, Änderung oder Erhaltung eines Erzeugnisses, einer Anwendung oder Ergebnisses aus dem Vertrag benötigen, und darf sie an Personen, die nicht von ihr beschäftigt werden, außerhalb des Rahmens dieser Vorschriften und Bedingungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers weitergeben; im letzteren Fall kann der Auftragnehmer verlangen, daß der Empfänger eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet.
- 38.3** Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Unterlagen, die
- a) im Zeitpunkt der Weitergabe bereits gemeinfrei sind oder nach der Weitergabe auf andere Weise als durch einen Verstoß gegen den vorliegenden Vertrag gemeinfrei werden;
 - b) im Zeitpunkt der Weitergabe der empfangenden Partei bereits bekannt sind (was schriftlich nachzuweisen ist) und keinem Weitergabeverbot unterliegen;
 - c) von der empfangenden Partei später aus einer anderen Quelle erlangt werden und keinem Weitergabeverbot unterliegen;
 - d) kraft Gesetzes oder Verfügung eines zuständigen Gerichts weitergegeben werden müssen.

ARTIKEL 39 INHABERSCHAFT VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM

- 39.1** Der Auftragnehmer ist Inhaber aller Rechte an geistigem Eigentum, die aus den vertraglichen Arbeiten hervorgehen; er kann sie zur Eintragung anmelden und hat Anspruch auf die eingetragenen Rechte. Auf Verlangen und auf Kosten des Auftragnehmers nimmt die Organisation alle zumutbaren Aufgaben wahr, wozu auch die Ausfertigung notwendiger Schriftstücke gehört, um den Anspruch des Auftragnehmers zu bestätigen.
- 39.2** Die Organisation hat Anspruch auf die in den Artikeln 39 bis 44 festgelegten Rechte an geistigem Eigentum, die aus den vertraglichen Arbeiten hervorgehen, einschließlich des Zugangs zu diesen Rechten, und behält sich das Recht vor, vom Auftragnehmer zu verlangen, daß er seine Rechte auf sie überträgt, wenn

- a) der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten nicht zur Eintragung anmeldet oder nach der Eintragung aufgibt (siehe Artikel 40 Absätze 4 und 5);
- b) der Auftragnehmer die Verwertung unterläßt (siehe Artikel 44 Absatz 2);
- c) es sich um Betriebssoftware handelt (siehe Artikel 42 Absatz 7);
- d) es sich um offenen Quellcode handelt (siehe Artikel 42 Absatz 9).

39.3 Überträgt der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten auf Dritte, teilt er dies der Organisation binnen 4 Wochen nach dem Tag der Übertragung mit.

39.4 Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, daß der Empfänger übertragener Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten die gleichen Verpflichtungen (einschließlich der Verpflichtung zur Verwertung dieser Rechte) übernimmt und der Organisation sowie den Teilnehmerstaaten und deren natürlichen und juristischen Personen die gleichen Rechte einräumt wie die Verpflichtungen und Rechte, denen der Auftragnehmer im Rahmen des vorliegenden Vertrags zugestimmt hat.

ARTIKEL 40 EINTRAGUNG VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM

Mitteilung

40.1 Der Auftragnehmer gibt der Organisation so bald wie möglich die Ergebnisse der vertraglichen Arbeiten bekannt, die seines Erachtens als eingetragene Rechte an geistigem Eigentum geschützt werden können, und teilt ihr mit, ob er entsprechender Schutzrechte anmelden will. Um dem Auftragnehmer die Anmeldung von Patenten zu ermöglichen, stellt die Organisation auf dessen ausdrücklichen Wunsch die Verbreitung der bereitgestellten Informationen, Daten und Ergebnisse während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Tag, an dem sie ihr bekanntgegeben wurden, zurück.

Anmeldung

- 40.2** Der Auftragnehmer setzt die Organisation von jeder Anmeldung zur Eintragung von Ergebnissen, Informationen oder Daten aus den vertraglichen Arbeiten in Kenntnis und übermittelt ihr binnen zwei Monaten nach der Anmeldung ausführliche Angaben über die Stelle, bei der die Anmeldung erfolgte, die Anmeldeungsnummer, das Anmeldungsdatum, den Namen des Erfinders und des Anmelders und das Aktenzeichen des betreffenden Vertrags sowie nach Möglichkeit eine Kopie der Anmeldung (einschließlich Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen). Nach der Anmeldung teilt er ihr mit, ob die Anmeldung als Grundlage für Anmeldungen in anderen Ländern genutzt wurde. Nachdem der Anmeldung stattgegeben wurde, setzt der Auftragnehmer die Organisation von allen Verfahren in Kenntnis, in denen geltend gemacht wird, daß die gewährten Rechte nicht bestehen oder der Änderung bedürfen.
- 40.3** Die Organisation hat das unwiderrufliche Recht, die Informationen in der Anmeldung von Rechten an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten zu den in Artikel 41 festgelegten Bedingungen für ihren Eigenbedarf zu nutzen; sofern mit dem Auftragnehmer nichts anderes vereinbart wird, darf sie diese Informationen nicht weitergeben, solange die Anmeldung nicht veröffentlicht ist.

Nichtanmeldung/Aufgabe

- 40.4** Will der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten nicht zur Eintragung anmelden oder nach der Eintragung aufgeben, teilt er dies der Organisation mit. Auf diese Mitteilung hin konsultiert die Organisation den Auftragnehmer zur Klärung der Gründe für die Nichtanmeldung bzw. die Aufgabe der Rechte. Nach dieser Konsultation kann die Organisation prüfen, ob Dritte an der Erwirkung des Rechtsschutzes bzw. an der Verwertung der Rechte des Auftragnehmers interessiert sind. Macht die Organisation einen geeigneten Dritten ausfindig, kann sie verlangen, daß der Auftragnehmer dem Dritten die notwendigen Rechte zur Anmeldung von Rechten an geistigem Eigentum überträgt oder ihm eine Lizenz zur Verwertung der aufgegebenen Rechte an geistigem Eigentum zu zwischen dem Auftragnehmer, der Organisation und dem Dritten zu vereinbarenden vorteilhaften Bedingungen erteilt. Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgelegt, daß der Auftragnehmer die Bedingungen für die Übertragung der Rechte oder die Erteilung der Lizenz nicht ohne triftigen Grund ablehnen darf.

- 40.5** Macht die Organisation keinen Dritten ausfindig, der die Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten zur Eintragung anmelden bzw. die eingetragenen Rechte an geistigem Eigentum, die der Auftragnehmer aufzugeben wünscht, verwerten will, kann die Organisation verlangen, daß der Auftragnehmer ihr diese Rechte unentgeltlich überträgt.
- 40.6** Überträgt der Auftragnehmer die Rechte nach Absatz 4 einem Dritten, findet Artikel 39 Absatz 4 Anwendung. Überträgt der Auftragnehmer die Rechte nach Absatz 5 der Organisation, haben der Auftragnehmer, die Teilnehmerstaaten und deren natürliche und juristische Personen Anspruch auf eine unentgeltliche, einfache, unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung dieser Rechte, sind jedoch nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.
- 40.7** Will der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten nicht zur Eintragung anmelden oder eingetragene Rechte an geistigem Eigentum aufgeben, hat er sich jeder Maßnahme zu enthalten, die die Fähigkeit der Organisation oder eines Dritten, die Rechte zur Eintragung anzumelden oder aufzugebene Rechte zu verwerten, gefährden oder beeinträchtigen könnte.

ARTIKEL 41 NUTZUNG VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM

Nutzung/Lizenzerteilung

- 41.1** Alle Rechte an geistigem Eigentum, die aus den vertraglichen Arbeiten hervorgehen, können
- a) von der Organisation, den Teilnehmerstaaten und deren natürlichen und juristischen Personen aufgrund einer unentgeltlichen, weltweiten Lizenz (die der Auftragnehmer bzw. die Organisation im Einklang mit der Musterlizenz erteilt und die der Lizenznehmer erforderlichenfalls annimmt) mit dem Recht zur Erteilung von Unterlizenzen für den Eigenbedarf der Organisation genutzt werden;
 - b) von den Teilnehmerstaaten und ihren natürlichen und juristischen Personen zu vorteilhaften Bedingungen für den öffentlichen Eigenbedarf des betreffenden Teilnehmerstaats (aufgrund einer Lizenz, die der Auftragnehmer im Einklang mit der Musterlizenz erteilt und die der Lizenznehmer erforderlichenfalls annimmt) genutzt werden;

- c) von Hochschul- und Forschungseinrichtungen aufgrund einer unentgeltlichen Lizenz (die der Auftragnehmer im Einklang mit der Musterlizenz erteilt und die der Lizenznehmer erforderlichenfalls annimmt) ohne das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen für die Zwecke ihrer eigenen wissenschaftlichen Forschung (unter Ausschluß kommerzieller Zwecke) genutzt werden, sofern der Auftragnehmer einräumt, daß diese Nutzung seinen berechtigten kommerziellen Interessen nicht zuwiderläuft;
 - d) von einem Dritten zu Marktbedingungen für andere Zwecke als für den Eigenbedarf der Organisation oder den öffentlichen Eigenbedarf eines Teilnehmerstaates genutzt werden, sofern der Auftragnehmer einräumt, daß diese Nutzung seinen berechtigten kommerziellen Interessen nicht zuwiderläuft.
- 41.2** Zur Vermeidung von Zweifeln wird klargestellt, daß der Begriff „Nutzung“ im Falle von Software auch das Recht auf Betrieb, Integration, Erprobung, Pflege und Änderung der im Rahmen des Vertrags entwickelten Software einschließt.
- 41.3** Macht der Auftragnehmer berechnigte kommerzielle Interessen geltend, hat er, sofern sie nicht im Vertrag genannt sind, alle drei Jahre oder in einem im Vertrag festgelegten anderen zeitlichen Abstand nachzuweisen, daß diese Interessen weiter bestehen.

ARTIKEL 42 SOFTWARE

Eigentum/Lizenzerteilung

- 42.1** Die Rechte an geistigem Eigentum in bezug auf Software, die aus den vertraglichen Arbeiten hervorgehen, stehen im Einklang mit Artikel 39 dem Auftragnehmer zu und können wie andere Erzeugnisse, Anwendungen und Ergebnisse aus dem Vertrag gemäß Artikel 41 genutzt werden; ausgenommen ist Quellcode in den Fällen, in denen die Absätze 3 bis 6 Anwendung finden.

Bereitstellung

- 42.2** Der Auftragnehmer stellt der Organisation (und gemäß ihren Weisungen den Teilnehmerstaaten und deren natürlichen und juristischen Personen) die im Rahmen des Vertrags entwickelte Software in Form von Objektcode zusammen mit allen Informationen, Daten, Unterlagen und Hintergrundrechten an geistigem Eigentum zur Verfügung, die von der Organisation (oder den Teilnehmerstaaten und deren natürlichen und juristischen Personen) benötigt werden, um die Software in Übereinstimmung mit der Nutzungslizenz zu betreiben; auf Verlangen der Organisation und gegen angemessene Kostenerstattung hat er

- a) die Software auf der von der Organisation vorgeschriebenen Hardware zu installieren und
- b) die von der Organisation benannten Personen im Umgang mit der Software zu schulen.

Quellcode-Verwahrer

42.3 Der Auftragnehmer hinterlegt nach Maßgabe des Vertrags den Quellcode für die in dessen Rahmen entwickelte Software bei einem Quellcode-Verwahrer, der ihn (zusammen mit den für die Verwendung des Quellcodes erforderlichen Unterlagen) der Organisation übergibt, wenn

- a) der Auftragnehmer zahlungsunfähig wird, seine Geschäftstätigkeit einstellt, ein vorläufiger Verwalter, Vergleichsverwalter, Insolvenzverwalter oder Treuhänder über sein gesamtes oder einen Teil seines Vermögens eingesetzt wurde oder eine Verfügung oder ein Beschluß zur Abwicklung seines Unternehmens ergangen ist (außer im Falle einer Reorganisation oder eines Zusammenschlusses);
- b) der Auftragnehmer eine erhebliche Vertragsverletzung begangen hat, der nicht abgeholfen werden kann oder aber binnen 60 Tagen ab dem Tag, an dem sie der Organisation bekannt wurde, nicht abgeholfen worden ist;
- c) der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum zum Schutz der Software auf einen Dritten überträgt.

42.4 Der Auftragnehmer übergibt nach Maßgabe des Vertrags unter zu vereinbarenden Vertraulichkeitsauflagen den Quellcode für die im Rahmen des Vertrags entwickelte Software der Organisation (oder veranlaßt den Quellcode-Verwahrer, den Quellcode der Organisation zu übergeben), wenn der Quellcode für den Eigenbedarf der Organisation benötigt wird, um

- a) die im Rahmen des Vertrags entwickelte Software mit anderen Systemen der Organisation zu betreiben, zu integrieren oder zu erproben;
- b) die im Rahmen des Vertrags entwickelte Software zu pflegen oder zu ändern;
- c) Aktualisierungen, Änderungen oder Verbesserungen der im Rahmen des Vertrags entwickelten Software zu betreiben, zu integrieren, zu erproben, zu pflegen oder zu ändern.

- 42.5** Der vom Quellcode-Verwahrer (nach Absatz 3 oder 4) bzw. vom Auftragnehmer (nach Absatz 4) übergebene Quellcode steht der Organisation für ihren Eigenbedarf wie andere Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus dem Vertrag im Einklang mit Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe a zur Verfügung. Um Zweifel zu vermeiden, wird klargestellt, daß dem Auftragnehmer alle Rechte an geistigem Eigentum in bezug auf den Quellcode wie bei anderen Erzeugnissen, Anwendungen oder Ergebnissen aus dem Vertrag zustehen.

Aktualisierungen/Änderungen/Verbesserungen

- 42.6** Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Tag der Abnahme der im Rahmen des Vertrags entwickelten Software unterrichten die Vertragsparteien einander ausführlich über alle Aktualisierungen, Änderungen oder Verbesserungen der der Organisation bereitgestellten Software.
- 42.7** Alle vom Auftragnehmer nach der Entwicklung der Software im Rahmen des Vertrags vorgenommenen Aktualisierungen, Änderungen oder Verbesserungen stehen der Organisation aufgrund einer weltweiten Lizenz mit dem Recht zur Erteilung von Unterlizenzen für ihren Eigenbedarf zu vorteilhaften Bedingungen mit Zugang zum Quellcode nach den Absätzen 3 bis 5 zur Verfügung.

Betriebssoftware

- 42.8** Die Organisation kann verlangen, daß der Auftragnehmer ihr alle Rechte an geistigem Eigentum in bezug auf die im Rahmen des Vertrags entwickelte Betriebssoftware überträgt (oder ihr eine Lizenz hierfür erteilt), soweit dies in den Sonderbedingungen des Vertrags vorgesehen ist.
- 42.9** Überträgt der Auftragnehmer diese Rechte an geistigem Eigentum auf die Organisation, erteilt diese ihm auf Wunsch eine einfache, unwiderrufliche, unentgeltliche, weltweite Lizenz zur Nutzung der Betriebssoftware für die im Vertrag festgelegten Zwecke ohne das Recht, Unterlizenzen zu erteilen.

Offener Quellcode

- 42.10** Die Organisation kann verlangen, daß der Auftragnehmer ihr alle Rechte an geistigem Eigentum in bezug auf den im Rahmen des Vertrags entwickelten offenen Quellcode überträgt. Die Organisation kann den offenen Quellcode zu den im Vertrag festgelegten Bedingungen weitergeben.
- 42.11** Überträgt der Auftragnehmer der Organisation diese Rechte an geistigem Eigentum, so erteilt die Organisation dem Auftragnehmer, sofern nichts anderes vereinbart wird, eine einfache, unentgeltliche, weltweite Lizenz zur Nutzung des offenen Quellcodes für die im Vertrag festgelegten Zwecke. Die Erteilung von Unterlizenzen bedarf einer Sondergenehmigung der Organisation.

ARTIKEL 43 HINTERGRUNDRECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM

Mitteilung

- 43.1** Bei der Aushandlung oder während der Durchführung des Vertrags kann der Auftragnehmer der Organisation mitteilen, ob und welche Hintergrundrechte an geistigem Eigentum er zu verwenden gedenkt.

Hat der Auftragnehmer bis Ende des Vertrags keine Hintergrundrechte an geistigem Eigentum bezeichnet, so gelten alle während der Durchführung des Vertrags verwendeten Rechte an geistigem Eigentum als aus Arbeiten im Rahmen dieses Vertrags hervorgegangen, sofern und solange der Auftragnehmer der Organisation nicht den Nachweis liefert, daß Hintergrundrechte an geistigem Eigentum verwendet wurden.

Eigentum

- 43.2** Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, die dem Auftragnehmer, der Organisation oder einem Dritten gehören, bleiben ihr Eigentum; keine Darstellung oder Handlung einer Partei während der Durchführung des Vertrags darf so ausgelegt werden, als begründe sie andere als die in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen festgelegten Ansprüche auf bzw. Titel oder Interessen an diesen Hintergrundrechten.

Nutzung/Lizenzerteilung

- 43.3** Rechte an geistigem Eigentum, die aus Arbeiten im Rahmen eines anderen Vertrags mit der Organisation hervorgegangen sind und vom Auftragnehmer für die Durchführung des vorliegenden Vertrags benötigt werden, unterliegen den Eigentums-, Weitergabe- und Lizenzerteilungsbestimmungen dieses anderen Vertrags.
- 43.4** Benötigt die Organisation für ihr in dem Vertrag bezeichnetes Vorhaben dem Auftragnehmer gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, so erteilt der Auftragnehmer ihr eine unwiderrufliche, unentgeltliche, weltweite Lizenz, die es ihr gestattet, alle Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus dem Vertrag für dieses Vorhaben zu nutzen und zu verändern. Benötigt eine Partei dem Auftragnehmer gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, um Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus einem Vertrag für den Eigenbedarf der Organisation mit Ausnahme ihres in dem vorliegenden Vertrag bezeichneten Vorhabens zu nutzen oder zu verändern, so erteilt der Auftragnehmer dieser Partei eine Lizenz zu Marktbedingungen, sofern dies nicht seinen berechtigten kommerziellen Interessen zuwiderläuft.
- 43.5** Benötigt die Organisation einen Quellcode, der durch dem Auftragnehmer gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum geschützt ist, so stellt der Auftragnehmer ihr diesen Quellcode für ihren Eigenbedarf gemäß Artikel 42 Absatz 4 zur Verfügung.
- 43.6** Benötigt ein Unterauftragnehmer dem Auftragnehmer gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, so erteilt ihm der Auftragnehmer ausschließlich für die Erfüllung seiner unmittelbar mit dem Vertrag zusammenhängenden Verpflichtungen eine Lizenz zu vorteilhaften Bedingungen.
- 43.7** Benötigt die Organisation, der Auftragnehmer oder ein Unterauftragnehmer einem Dritten gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, so unternimmt der Auftragnehmer alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, um zu erwirken, daß der Inhaber der Hintergrundrechte der Organisation, dem Auftragnehmer oder dem Unterauftragnehmer für die Durchführung des Vertrags eine Lizenz erteilt. Darüber hinaus unternimmt der Auftragnehmer alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, um zu erwirken, daß der Dritte, dem die Hintergrundrechte gehören, der Organisation eine Lizenz für diese Rechte erteilt, die es ihr gestattet, alle Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus dem Vertrag für ihr darin bezeichnetes Vorhaben im Einklang mit diesen Vorschriften und Bedingungen zu nutzen und zu verändern. Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgelegt, daß die Organisation in diesem Fall eine angemessene Lizenzgebühr entrichtet.

Geschützte Informationen

- 43.8** Die Organisation befolgt alle Auflagen in bezug auf die Nutzung und Weitergabe von Informationen und Unterlagen über Hintergrundrechte an geistigem Eigentum. Sind diese Unterlagen als „geschützte Informationen“ gekennzeichnet, so werden sie entsprechend den Bestimmungen über die Preisgabe (Artikel 38) behandelt und dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Inhabers außerhalb der Organisation weitergegeben werden.

Verletzung der Rechte Dritter

- 43.9** Der Auftragnehmer stellt nach bestem Wissen und Gewissen sicher, daß die Nutzung von Hintergrundrechten an geistigem Eigentum durch die Organisation und/oder den Auftragnehmer für die in dem Vertrag festgelegten Zwecke die Rechte Dritter an geistigem Eigentum nicht verletzt.

ARTIKEL 44 VERWERTUNG

- 44.1** Der Auftragnehmer unternimmt alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, alle aus den vertraglichen Arbeiten hervorgehenden Rechte an geistigem Eigentum zu verwerten, um die Weltraumforschung, die Weltraumtechnologie und ihre weltraumtechnischen Anwendungen sowie nach Möglichkeit die Verwertung der Rechte in anderen Industriezweigen zu fördern.

Nichtverwertung

- 44.2** Falls der Auftragnehmer aus den vertraglichen Arbeiten hervorgegangene Rechte an geistigem Eigentum nicht verwerten will oder tatsächlich nicht verwertet, teilt er dies der Organisation innerhalb der im Vertrag festgelegten Frist (siehe Absatz 4) mit. Auf diese Mitteilung hin konsultiert die Organisation den Auftragnehmer zur Klärung der Gründe für die Nichtverwertung der Rechte. Nach dieser Konsultation kann die Organisation prüfen, ob Dritte an der Verwertung der dem Auftragnehmer gehörenden Rechte interessiert sind. Macht die Organisation einen geeigneten Dritten ausfindig, kann sie verlangen, daß der Auftragnehmer ihm für die nichtverwerteten Rechte eine Lizenz zu zwischen dem Auftragnehmer, der Organisation und dem Dritten zu vereinbarenden vorteilhaften Bedingungen erteilt. Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgelegt, daß der Auftragnehmer die Lizenzbedingungen nicht ohne triftigen Grund ablehnen darf. Macht die Organisation keinen geeigneten Dritten für die Verwertung dieser Rechte ausfindig, kann sie verlangen, daß der Auftragnehmer ihr diese Rechte überträgt.

- 44.3** Falls der Auftragnehmer aus den vertraglichen Arbeiten hervorgegangene Rechte an geistigem Eigentum nicht verwerten will oder tatsächlich nicht verwertet, hat er sich jeder Maßnahme zu enthalten, die die Fähigkeit der Organisation oder eines Dritten zur Verwertung dieser Rechte gefährden oder beeinträchtigen könnte.

Verwertungsberichte

- 44.4** Nach der Annahme der aus dem Vertrag hervorgegangenen Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse durch die Organisation legt der Auftragnehmer nach Maßgabe des Vertrags (in jedem Fall jedoch binnen drei bzw. zehn Jahren nach der Annahme) schriftliche Berichte (die, soweit erforderlich, fortgeschrieben werden) über die Verwertung der aus den vertraglichen Arbeiten hervorgegangenen Rechte an geistigem Eigentum vor.

ARTIKEL 45 BEWERTUNG VON TECHNOLOGIEN

- 45.1** Während der Durchführung des Vertrags unternimmt der Auftragnehmer alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, der Organisation Unterstützung bei der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse der vertraglichen Arbeiten zu leisten mit dem Ziel, sie in sowohl öffentlichen als auch kommerziellen neuen Programmen zur Förderung der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen und, soweit möglich, in anderen Industriezweigen zu verwenden bzw. wiederzuverwenden.
- 45.2** Nach Beendigung des Vertrags unternimmt der Auftragnehmer alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, der Organisation gegen angemessene Kosten-erstattung weiterhin Unterstützung bei der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse der vertraglichen Arbeiten und deren Verwertung zu leisten mit dem Ziel, sie in Programmen zur Förderung der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen und in anderen Industriezweigen zu verwenden bzw. wiederzuverwenden.

ARTIKEL 46 ENTGELT

- 46.1** Soweit im Vertrag vorgesehen, zahlt der Auftragnehmer der Organisation ein Entgelt für den Verkauf von Erzeugnissen, Anwendungen oder Ergebnissen oder für die Erteilung von Lizenzen bzw. die Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum, die aus dem Vertrag hervorgegangen sind (einschließlich Rechten an Software), wenn diese innerhalb einer Frist von zehn Jahren ab dem Tag der Annahme der vertraglichen Arbeiten verwertet werden.
- 46.2** Sieht der Vertrag ein Entgelt vor, so bestimmt er, wann das Entgelt zu zahlen, wie es zu berechnen und in welchen Ausnahmefällen auf das Entgelt zu verzichten ist. Die Gesamthöhe des der Organisation zu zahlenden Entgelts darf den von ihr für die verwerteten Arbeiten oder Rechte gezahlten Gesamtbetrag nicht überschreiten.

- 46.3** Die Verpflichtung zur Zahlung von Entgelt entfällt, wenn in einem Teilnehmerstaat für Zwecke der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse verkauft oder Rechte übertragen bzw. Lizenzen erteilt werden; auch im Falle der nach den Artikeln 41 bis 43 erteilten unentgeltlichen Lizenzen für Rechte an geistigem Eigentum braucht der Organisation kein Entgelt gezahlt zu werden.

ARTIKEL 47 NACHLIEFERUNG

Verfahren

- 47.1** Die Organisation ist berechtigt, für ihren Eigenbedarf Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus dem Vertrag vom Auftragnehmer oder von einem von ihr ausgewählten Dritten nachliefern zu lassen.
- 47.2** Beabsichtigt die Organisation die Beschaffung eines Erzeugnisses, das völlig baugleich mit einem im Rahmen eines früheren Vertrags mit der Organisation entwickelten Erzeugnis sein muß, so bietet sie dem Erstauftragnehmer das Recht auf Nachlieferung dieses Erzeugnisses an, sofern er fähig und gewillt ist, die Arbeiten zu einem fairen und angemessenen Preis auszuführen, die Organisation die Qualität für zufriedenstellend erachtet und der Erstauftragnehmer in der Lage ist, die von der Organisation vorgeschriebenen Lieferbedingungen zu erfüllen. Kommt zwischen dem Erstauftragnehmer und der Organisation keine Einigung über die Nachlieferung zustande, so kann die Organisation den betreffenden Vertrag ausschreiben; in diesem Fall erhält der Erstauftragnehmer den Zuschlag, wenn die Organisation die Qualität für zufriedenstellend erachtet und der Erstauftragnehmer Preis-, Liefer- und andere Bedingungen anbietet, die denen der anderen Bieter zumindest gleichwertig sind.

Unterstützung

- 47.3** Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in vollem Umfang Unterstützung, Ergebnisse, technisches Fachwissen und Unterlagen bereitzustellen, die die Organisation nach vernünftigem Ermessen anfordern könnte, um einem von ihr ausgewählten Dritten die Nachlieferung von ursprünglich im Rahmen eines Vertrags bereitgestellten Erzeugnissen zu ermöglichen. Der Auftragnehmer kann Einwände gegen diese Bereitstellung von Unterstützung, Ergebnissen, technischem Fachwissen und Unterlagen erheben, wenn der von der Organisation ausgewählte Dritte in der betreffenden Technologie nicht die gleiche Befähigung wie er besitzt.

Preis/Kostenerstattung

- 47.4** Erteilt die Organisation den Auftrag für die Nachlieferung dem Auftragnehmer, so bestimmt sich der Preis für die Nachlieferung nach dem in Absatz 2 beschriebenen Verfahren.
- 47.5** Erteilt die Organisation den Auftrag für die Nachlieferung einem Dritten und ersucht den Auftragnehmer um die Bereitstellung von Unterstützung, technischem Fachwissen oder Unterlagen, so erstattet sie dem Auftragnehmer seine Kosten in einem zu vereinbarenden angemessenen Umfang.

Lizenzen

- 47.6** Auf Ersuchen der Organisation unternimmt der Auftragnehmer alle nach vernünftigem Ermessen notwendigen Schritte einschließlich der Unterzeichnung von Schriftstücken zur Bestätigung von Lizenzen, die ein von der Organisation ausgewählter Dritter für die Nachlieferung ursprünglich im Rahmen des Vertrags bereitgestellter Erzeugnisse benötigt.

Hintergrundrechte an geistigem Eigentum

- 47.7** Der Auftragnehmer unternimmt alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, Lizenzen für einem Dritten gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum zu erlangen, die für die Nachlieferung ursprünglich im Rahmen des Vertrags bereitgestellter Erzeugnisse benötigt werden.

Geschützte Informationen

- 47.8** Die Organisation stellt sicher, daß der ausgewählte Auftragnehmer als „geschützte Informationen“ gekennzeichnete Ergebnisse, Informationen, Daten und Unterlagen nicht preisgibt und sie ausschließlich für die Durchführung seines Nachlieferungsvertrags mit der Organisation verwendet. Die Organisation legt dem ausgewählten Auftragnehmer ferner die Verpflichtung auf, nach Beendigung seines Vertrags mit ihr alle ihm vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Ergebnisse, Informationen, Daten und Unterlagen an sie bzw. den Auftragnehmer zurückzugeben. Alle der Organisation zurückgegebenen Ergebnisse, Informationen, Daten und Unterlagen werden unverzüglich an den Auftragnehmer weitergeleitet.
- 47.9** Die Organisation handelt als Vermittler für Teilnehmerstaaten, die für ihren öffentlichen Eigenbedarf die Nachlieferung von Erzeugnissen benötigen, die der Organisation bereitgestellt wurden, und leistet ihnen Unterstützung bei der Durchführung des in diesem Artikel vorgesehenen Verfahrens.

ARTIKEL 48 VERLETZUNG VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM

- 48.1** Die Organisation und der Auftragnehmer setzen einander von jeder Streitigkeit über die Inhaberschaft oder die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum in Kenntnis, die aus der Durchführung des Vertrags hervorgehen, für die Durchführung des Vertrags benötigt werden oder die Nutzung von Erzeugnissen, Anwendungen oder Ergebnissen aus dem Vertrag betreffen. Die Organisation und der Auftragnehmer leisten einander angemessene Unterstützung zur Beilegung solcher Streitigkeiten.
- 48.2** Die Organisation kann verlangen, daß der Auftragnehmer die von ihr als notwendig erachteten Maßnahmen (einschließlich der Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren) ergreift, um eine Verletzung der aus dem Vertrag hervorgegangenen Rechte an geistigem Eigentum zu verhindern. Die Organisation erstattet dem Auftragnehmer in angemessenem Umfang die ihm bei der Durchführung dieser Maßnahmen entstehenden Kosten.
- 48.3** Leitet die Organisation ein Verfahren zur Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum ein, die der Auftragnehmer ihr im Rahmen des Vertrags übertragen hat, so leistet der Auftragnehmer der Organisation in dem ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Umfang die von ihr benötigte Unterstützung. Die Organisation erstattet dem Auftragnehmer in angemessenem Umfang die ihm für diese Unterstützung entstehenden Kosten.

ARTIKEL 49 ÜBERTRAGUNG AUSSERHALB DER MITGLIEDSTAATEN

- 49.1** Will der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum bzw. Erzeugnisse, Verfahren, Anwendungen oder Ergebnisse, die aus den vertraglichen Arbeiten hervorgegangen sind, an Stellen in Nichtmitgliedstaaten oder an internationale Organisationen übertragen, so hat er sämtliche anwendbaren Gesetze einschließlich aller Ausfuhrüberwachungsgesetze, -vorschriften, -regeln und -verfahren und alle einschlägigen internationalen Übereinkünfte über die Ausfuhr von Gütern und Dienstleistungen einzuhalten.

Eigentum des Auftragnehmers

- 49.2** Der Auftragnehmer darf ihm zustehende Rechte an geistigem Eigentum bzw. Erzeugnisse, Verfahren, Anwendungen oder Ergebnisse, die aus den vertraglichen Arbeiten hervorgegangen sind, nicht an außerhalb der Mitgliedstaaten angesiedelte Stellen oder an internationale Organisationen übertragen bzw. hierfür Lizenzen erteilen, ohne vorher um eine schriftliche Empfehlung des ESA-Ausschusses für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen nachzusuchen. Beabsichtigt der Auftragnehmer, solche Rechte an geistigem Eigentum bzw. Erzeugnisse, Verfahren, Anwendungen oder Ergebnisse an eine außerhalb der Mitgliedstaaten angesiedelte Stelle oder an eine internationale Organisation zu übertragen bzw. hierfür Lizenzen zu erteilen, so richtet er zum frühestmöglichen Zeitpunkt, in jedem Fall jedoch, bevor er verbindliche Verpflichtungen eingeht, an die Organisation ein schriftliches Ersuchen sowie eine Erklärung mit folgenden Angaben:
- a) vorgeschlagener Empfänger oder Lizenznehmer außerhalb der Mitgliedstaaten;
 - b) Bedingungen der Übertragung oder Lizenz (einschließlich aller Bestimmungsländer) und beabsichtigte Verwendung des Gegenstands der Übertragung oder Lizenz;
 - c) alle sonstigen vom ESA-Ausschuß für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen benötigten Informationen.
- 49.3** Der Auftragnehmer hat in der Erklärung alle einschlägigen nationalen Verfahren zur Genehmigung oder Zustimmung anzugeben, die erlangt werden muß, damit die Übertragung oder Lizenzerteilung den nationalen Rechtsvorschriften entspricht, und darüber hinaus mitzuteilen, ob diese Genehmigung oder Zustimmung beantragt bzw. erteilt wurde.
- 49.4** Der Auftragnehmer geht frühestens fünf Wochen nach der Vorlage des schriftlichen Ersuchens an die Organisation verbindliche Verpflichtungen ein.
- 49.5** Die Organisation darf das schriftliche Ersuchen und die Erklärung des Auftragnehmers nicht preisgeben, sondern hat sie unverzüglich an die Mitglieder des ESA-Ausschusses für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen weiterzuleiten.
- 49.6** Hat der Auftragnehmer die aus den vertraglichen Arbeiten hervorgegangenen Rechte an geistigem Eigentum einem Dritten übertragen, kann die Organisation verlangen, daß der Auftragnehmer dafür sorgt, daß der Empfänger die Bestimmungen der Absätze 2 bis 7 befolgt.

Empfehlung

- 49.7** Die Empfehlung des ESA-Ausschusses für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen wird dem Auftragnehmer mitgeteilt. Hat die Organisation den Auftragnehmer nicht binnen fünf Wochen ab dem Tag der Vorlage des schriftlichen Ersuchens von der Empfehlung ihres Ausschusses für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen unterrichtet, so kann der Auftragnehmer das Ersuchen und die Erklärung als empfohlen betrachten.

**TEIL II (Fall B): BEDINGUNGEN BETREFFEND RECHTE AN GEISTIGEM
EIGENTUM UND RECHTE FÜR STUDIEN, FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG
– SONDERVORSCHRIFTEN FÜR TEILFINANZIERTE VERTRÄGE –**

ARTIKEL 50 ALLGEMEINES

Allgemeine Vorschrift

- 50.1** Die Vorschriften und Bedingungen dieses Teils II (Fall B) finden auf Verträge Anwendung, die auch den Vorschriften und Bedingungen in Teil I unterliegen. Bei Widersprüchen zwischen den Allgemeinen Vorschriften und Bedingungen in Teil I und den Vorschriften in Teil II (Fall B) sind letztere maßgeblich.

Begriffsbestimmungen für Teil II (Fall B)

- 50.2** „**Vertrag mit der Organisation**“ bezeichnet für die Bedingungen dieses Teils II (B) einen Vertrag, der zum Teil (in der Regel 50 %) von der Organisation und zum Teil (in der Regel 50 %) vom Privatsektor für die Entwicklung von Gütern/Dienstleistungen finanziert wird, die nach Ansicht des Auftragnehmers in der Weltraumforschung, Weltraumtechnologie und ihren weltraumtechnischen Anwendungen verwertet werden können.
- „**Eigenbedarf der Organisation**“ bezeichnet die Tätigkeiten und Programme, die die Organisation auf dem Gebiet der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen nach Artikel V Absatz 1 Buchstaben a und b des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation unternimmt.
- „**ESA-Ausschuß für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen**“ bezeichnet das vom Rat der Organisation eingesetzte Gremium mit dem Auftrag, die Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum oder Erzeugnissen, Verfahren, Anwendungen oder Ergebnissen, die aus dem Vertrag mit der Organisation hervorgegangen sind, an eine nicht in einem Mitgliedstaat angesiedelte Stelle oder an eine internationale Organisation oder die Erteilung von Lizenzen an diese zu prüfen.
- „**Hintergrundrechte an geistigem Eigentum**“ bezeichnet alle nicht im Rahmen eines Vertrags mit der Organisation entweder vor oder während der Durchführung des vorliegenden Vertrags mit der Organisation entstandenen Rechte an geistigem Eigentum, die der Auftragnehmer und/oder die Organisation zur Durchführung dieses Vertrags verwendet oder für die Nutzung eines Erzeugnisses, einer Anwendung oder eines Ergebnisses aus diesem Vertrag notwendig sind.
- „**Auftragnehmer**“ bezeichnet die juristische Person oder Einheit, die Vertragspartei des Vertrags ist.
- „**Preisgabe**“ bezeichnet die Weitergabe oder Bereitstellung von Informationen oder Unterlagen an einen Dritten ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers der Information bzw. Unterlagen.
- „**Unterlagen**“ bezeichnet alle Träger, auf denen Informationen oder Daten jeder Art aufgezeichnet sind, wozu alle Schriftstücke und elektronischen Mitteilungen – als elektronische Datei oder Hartkopie – gehören.

„Vorteilhafte Bedingungen“ bezeichnet sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer annehmbare Bedingungen, die für den Käufer günstiger sind als die Marktbedingungen (und dem Verkäufer in der Regel einen angemessenen Gewinn lassen).
„Finanzielle Bedingungen“ bezeichnet die Bedingungen, die sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer unter Berücksichtigung der Marktbedingungen annehmbar sind und den Parteien, die die Entwicklung des Gegenstands des Verkaufs (bzw. der Lizenz) finanziert haben, einen Ausgleich im Verhältnis zur Höhe ihres Entwicklungsbeitrags sichern.

„Rechte an geistigem Eigentum“ bezeichnet alle eingetragenen Rechte an geistigem Eigentum sowie alle nicht eingetragenen Rechte an geistigem Eigentum, die ohne Eintragung bei einer Behörde oder amtlichen Stelle gesetzlich geschützt sind, wozu alle Rechte an Informationen, Daten, Konstruktionszeichnungen, Plänen, Diagrammen, Modellen, Formeln und Spezifikationen sowie alle Urheberrechte, nicht eingetragenen Marken, Rechte an Mustern und Modellen, Rechte an Datenbanken, Topographierechte, Know-how und Geschäftsgeheimnisse und gleichwertige Rechte oder Klagerechte überall in der Welt gehören.

„Berechtigtes kommerzielles Interesse“ bezeichnet ein vom Auftragnehmer nachweisbares Interesse, das für seine Fähigkeit zur kommerziellen Verwertung von aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgegangenen Rechten an geistigem Eigentum während einer bestimmten Zeit von Bedeutung ist; dabei kann es unter anderem um eine wirtschaftliche Stellung gegenüber einem Konkurrenten, Gewinnausfall oder das Überleben eines Unternehmens gehen.

„Angesiedelt“ bezeichnet die Zugehörigkeit zu einem Staat nach den in Anlage V Artikel II Absatz 3 des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation festgelegten Kriterien.

„Marktbedingungen“ bezeichnet die Bedingungen, zu denen der Verkäufer ohne Auflage oder Einflußnahme seitens der Organisation zum Verkauf bereit ist und die für den Käufer annehmbar sind.

„Mitgliedstaat“ bezeichnet einen Staat, der Vertragsstaat des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation im Sinne der Artikel XX und XXII dieses Übereinkommens ist.

„Objektcode“ bezeichnet den Code für ein Rechnerprogramm in maschinenlesbarer Form, der gewöhnlich maschinell aus einem Quellcode erzeugt wird.

„Teilnehmerstaat“ bezeichnet einen Mitglied- oder Nichtmitgliedstaat, der an einem Programm der Organisation im Sinne von Artikel V Absatz 1 Buchstaben a und b des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation teilnimmt.

„Öffentlicher Eigenbedarf eines Teilnehmerstaats“ bezeichnet ein öffentliches Programm auf dem Gebiet der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen, das der Teilnehmerstaat ganz oder zu einem erheblichen Teil finanziert.

„Natürliche und juristische Personen“ bezeichnet jede natürliche Person und jede Partnerschaft, Gesellschaft, Forschungsorganisation oder andere juristische Person unter der Hoheitsgewalt eines Teilnehmerstaats, die soweit zutreffend die in Anlage V Artikel II Absatz 3 des Gründungsübereinkommens der Europäischen Weltraumorganisation festgelegten Kriterien erfüllt.

„Eingetragene Rechte an geistigem Eigentum“ bezeichnet alle Rechte, die durch Eintragung (bzw. allein schon durch Anmeldung) bei einer Behörde oder amtlichen Stelle gesetzlich geschützt sind, wozu alle eingetragenen Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Topographierechte, Domain-Namen sowie Marken oder gleichwertige Rechte und Klagerechte überall in der Welt gehören.

„Quellcode“ bezeichnet den Code für ein Rechnerprogramm in für den Menschen verständlicher Form, der sich maschinell in einen Objektcode umwandeln läßt.

„Quellcode-Verwahrer“ bezeichnet die Organisation oder eine zwischen den Vertragsparteien vereinbarte unabhängige Stelle, die Software-Quellcode sicher zu verwahren hat und bei Vorliegen der in Artikel 56 festgelegten Voraussetzungen freigibt.

„Unterauftragnehmer“ bezeichnet einen Dritten, der mit dem Auftragnehmer eine schriftliche Vereinbarung für eine bestimmte Forschungs- und Entwicklungsaufgabe schließt, die zur Durchführung des Vertrags mit der Organisation erforderlich ist.

Auslegung

- 50.3** Im Falle von Streitigkeiten über die Auslegung der Begriffe „vorteilhafte Bedingungen“, „Marktbedingungen“, „finanzielle Bedingungen“ und/oder „berechtigtes kommerzielles Interesse“ kann jede Partei, die Zugang zu bzw. die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum aus Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation beansprucht, ein begründetes verbindliches Gutachten von einem zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Forum einholen (falls sich die Vertragsparteien nicht auf ein Forum einigen können, wird die Angelegenheit der Organisation vorgelegt).

Beschäftigte des Auftragnehmers/Dienstleister

- 50.4** Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, daß alle im Rahmen des Vertrags mit der Organisation anfallenden Arbeiten von Personen durchgeführt werden, die mit ihm eine schriftliche Vereinbarung geschlossen haben, und daß die Vereinbarung Bestimmungen enthält, die soweit gesetzlich zulässig sicherstellen, daß
- a) alle Rechte an geistigem Eigentum in bezug auf Ergebnisse, Informationen, Daten oder Unterlagen, die aus den während ihrer Anstellung bzw. Verpflichtung durchgeführten Arbeiten hervorgehen, dem Auftragnehmer zustehen;
 - b) alle für die Zwecke des Vertrags mit der Organisation erlangten Ergebnisse, Informationen, Daten und Unterlagen nur unter Bedingungen weitergegeben werden, die mit diesem Vertrag vereinbar sind.

Bestimmungen in Unterverträgen

- 50.5** Muß der Auftragnehmer zur Erfüllung der im Vertrag mit der Organisation festgelegten Verpflichtungen die Dienste eines Unterauftragnehmers in Anspruch nehmen, kann er, sofern dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, mit Zustimmung der Organisation Unterverträge schließen.

50.6 In Unterverträgen, die der Unterauftragnehmer mitfinanziert,

- a) sind dem Unterauftragnehmer in bezug auf die im Rahmen des Untervertrags durchzuführenden Arbeiten die gleichen Rechte zu gewähren und die gleichen Pflichten aufzuerlegen wie die Rechte und Pflichten, denen der Auftragnehmer in bezug auf die im Rahmen des vorliegenden Vertrags durchzuführenden Arbeiten zugestimmt hat; insbesondere ist sicherzustellen, daß nur der Unterauftragnehmer die Rechte und Pflichten gemäß Artikel 50 Absatz 3 (Auslegung), Artikel 50 Absatz 4 (Beschäftigte des Auftragnehmers/Dienstleister), Artikel 53 (Inhaberschaft von Rechten an geistigem Eigentum), Artikel 54 (Eintragung von Rechten an geistigem Eigentum), Artikel 55 (Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum), Artikel 56 (Software), Artikel 57 (Hintergrundrechte an geistigem Eigentum), Artikel 58 (Verwertung), Artikel 60 (Entgelt) und Artikel 63 (Übertragung außerhalb der Mitgliedstaaten) hat;
- b) ist für den Ausnahmefall, daß Arbeiten gemeinsam vom Auftragnehmer und von einem oder mehreren Unterauftragnehmern durchzuführen sind, zwischen den Vertragsparteien zu vereinbaren, daß der Anspruch auf Rechte an geistigem Eigentum in der Regel der Vertragspartei zusteht, die den Hauptbeitrag zu ihrer Entwicklung geleistet hat, sofern sie zur Verwertung der Rechte fähig und gewillt ist und ein Ausgleich in Form einer Lizenz und/oder Zahlung vereinbart wird. In diesem Fall wird die Übertragung der Organisation mitgeteilt und der Untervertrag im Einklang mit den Vorschriften dieses Teils II (Fall B) verfaßt.

50.7 Im Falle von Unterverträgen, die der Unterauftragnehmer nicht mitfinanziert, werden die Vorschriften und Bedingungen dieses Teils II (Fall B) vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Organisation zwischen dem Auftragnehmer und dem Unterauftragnehmer ausgehandelt.

50.8 Um die Bestimmung der vom Unterauftragnehmer hervorgebrachten und ihm zustehenden Rechte an geistigem Eigentum zu erleichtern, legt jeder Untervertrag schriftlich die Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse fest, die aus dem im Rahmen des Untervertrags durchzuführenden Arbeiten hervorgehen sollen.

ARTIKEL 51 BEREITZUSTELLELENDE INFORMATIONEN

Vertragliche Berichte

51.1 Der Auftragnehmer übermittelt nach Maßgabe des Vertrags mit der Organisation regelmäßig Sachstandsberichte über die in dessen Rahmen durchgeführten Arbeiten. Die Berichte enthalten ausführliche Angaben über alle unternommenen und abgeschlossenen Arbeiten, die aufgetretenen oder absehbaren Probleme bei der Durchführung des Vertrags mit der Organisation und die erzielten Fortschritte und erteilen Auskunft darüber, ob etwaige Ergebnisse oder Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten verwertet wurden oder voraussichtlich verwertet werden.

- 51.2** Der Auftragnehmer erstellt nach Maßgabe des Vertrags mit der Organisation einen Schlußbericht über dessen Ergebnisse. Die Organisation kann diesen Bericht den Teilnehmerstaaten sowie ihren natürlichen und juristischen Personen zugänglich machen. Für die Zwecke des Berichts übermittelt der Auftragnehmer der Organisation kommerziell sensible Informationen, Daten, Ergebnisse und Unterlagen, die in einem gesonderten Teil des Berichts mit dem Vermerk „Geschützte Informationen“ aufgeführt werden und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers (der die Zustimmung unter Berücksichtigung seines berechtigten kommerziellen Interesses nicht ohne triftigen Grund verweigern darf) weitergegeben werden dürfen.
- 51.3** Der Auftragnehmer übermittelt der Organisation auf Verlangen und gegen angemessene Kostenerstattung zusätzliche Informationen, Ergebnisse, Daten oder Unterlagen aus den im Rahmen des Vertrags mit der Organisation durchgeführten Arbeiten, die nicht in den Berichten an die Organisation enthalten waren, sowie andere sachdienliche Informationen, die die Organisation nach vernünftigem Ermessen zur vertragsgemäßen Nutzung oder Weitergabe verlangen kann.

Zugang zu Informationen

- 51.4** Die aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgehenden Informationen, Daten und Ergebnisse werden der Organisation mitgeteilt, die sie den Teilnehmerstaaten sowie deren natürlichen und juristischen Personen zur Nutzung unter der Bedingung zugänglich machen kann, daß die Teilnehmerstaaten und ihre natürlichen oder juristischen Personen die Bestimmungen über die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum (Artikel 55) und über Preisgabe (Artikel 52) beachten.

ARTIKEL 52 PREISGABE

- 52.1** Der Auftragnehmer darf die von der Organisation bereitgestellten Unterlagen, die als „geschützte Informationen“ gekennzeichnet sind, nicht preisgeben. Er darf diese Unterlagen an seine Beschäftigten nur weitergeben, wenn diese sie zur Erfüllung des Vertrags mit der Organisation benötigen. Er darf sie an Personen, die nicht von ihm beschäftigt werden, außerhalb des Rahmens dieser Vorschriften und Bedingungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Organisation weitergeben; im letzteren Fall kann die Organisation verlangen, daß der Empfänger eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet.

- 52.2** Die Organisation darf die vom Auftragnehmer bereitgestellten Unterlagen, die als „geschützte Informationen“ gekennzeichnet sind, nicht preisgeben. Sie darf diese Unterlagen an ihre Beschäftigten nur weitergeben, wenn diese sie zur Erfüllung des Vertrags mit der Organisation oder zur Nutzung, Änderung oder Erhaltung eines Erzeugnisses, einer Anwendung oder Ergebnisses aus diesem Vertrag benötigen, und darf sie an Personen, die nicht von ihr beschäftigt werden, außerhalb des Rahmens dieser Vorschriften und Bedingungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers weitergeben; im letzteren Fall kann der Auftragnehmer verlangen, daß der Empfänger eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet.
- 52.3** Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Unterlagen, die
- a) im Zeitpunkt der Weitergabe bereits gemeinfrei sind oder nach der Weitergabe auf andere Weise als durch einen Verstoß gegen den Vertrag mit der Organisation gemeinfrei werden;
 - b) im Zeitpunkt der Weitergabe der empfangenden Partei bereits bekannt sind (was schriftlich nachzuweisen ist) und keinem Weitergabeverbot unterliegen;
 - c) von der empfangenden Partei später aus einer anderen Quelle erlangt werden und keinem Weitergabeverbot unterliegen;
 - d) kraft Gesetzes oder Verfügung eines zuständigen Gerichts weitergegeben werden müssen.

ARTIKEL 53 INHABERSCHAFT VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM

- 53.1** Der Auftragnehmer ist Inhaber aller Rechte an geistigem Eigentum, die aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgehen; er kann sie zur Eintragung anmelden und hat Anspruch auf die eingetragenen Rechte. Auf Verlangen und auf Kosten des Auftragnehmers nimmt die Organisation alle zumutbaren Aufgaben wahr, wozu auch die Ausfertigung notwendiger Schriftstücke gehört, um den Anspruch des Auftragnehmers zu bestätigen.
- 53.2** Die Organisation hat Anspruch auf die in den Artikeln 53 bis 57 festgelegten Rechte an geistigem Eigentum einschließlich des Zugangs zu diesen Rechten.
- 53.3** Überträgt der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten auf Dritte, teilt er dies der Organisation binnen 4 Wochen nach dem Tag der Übertragung mit.

- 53.4** Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, daß der Empfänger übertragener Rechte an geistigem Eigentum aus den im Rahmen des Vertrags mit der Organisation durchgeführten Arbeiten die gleichen Verpflichtungen (einschließlich der Verpflichtung zur Verwertung dieser Rechte) übernimmt und der Organisation sowie den Teilnehmerstaaten und deren natürlichen und juristischen Personen die gleichen Rechte einräumt, wie die Verpflichtungen und Rechte, denen der Auftragnehmer im Rahmen des Vertrags mit der Organisation zugestimmt hat.

ARTIKEL 54 EINTRAGUNG VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM

Mitteilung

- 54.1** Der Auftragnehmer gibt der Organisation so bald wie möglich die Ergebnisse der im Rahmen des Vertrags mit der Organisation durchgeführten Arbeiten bekannt, die seines Erachtens als eingetragene Rechte an geistigem Eigentum geschützt werden können, und teilt ihr mit, ob er entsprechende Schutzrechte anmelden will. Um dem Auftragnehmer die Anmeldung von Patenten zu ermöglichen, stellt die Organisation auf dessen ausdrücklichen Wunsch die Verbreitung der bereitgestellten Informationen, Daten und Ergebnisse während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Tag, an dem sie ihr bekanntgegeben wurden, zurück.

Anmeldung

- 54.2** Der Auftragnehmer setzt die Organisation von jeder Anmeldung zur Eintragung von Ergebnissen, Informationen oder Daten aus den im Rahmen des Vertrags mit der Organisation durchgeführten Arbeiten in Kenntnis und übermittelt ihr binnen zwei Monaten nach der Anmeldung ausführliche Angaben über die Stelle, bei der die Anmeldung erfolgte, die Anmeldeungsnummer, das Anmeldeungsdatum, den Namen des Erfinders und des Anmelders und das Aktenzeichen des betreffenden Vertrags mit der Organisation sowie nach Möglichkeit eine Kopie der Anmeldung (einschließlich Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen). Nach der Anmeldung teilt er ihr mit, ob die Anmeldung als Grundlage für Anmeldungen in anderen Ländern genutzt wurde. Nachdem der Anmeldung stattgegeben wurde, setzt der Auftragnehmer die Organisation von allen Verfahren in Kenntnis, in denen geltend gemacht wird, daß die gewährten Rechte nicht bestehen oder der Änderung bedürfen.
- 54.3** Die Organisation hat das unwiderrufliche Recht, die Informationen in der Anmeldung von Rechten an geistigem Eigentum aus den vertraglichen Arbeiten zu den in Artikel 55 Absatz 1 festgelegten Bedingungen für ihren Eigenbedarf zu nutzen; sofern mit dem Auftragnehmer nichts anderes vereinbart wird, darf sie diese Informationen nicht weitergeben, solange die Anmeldung nicht veröffentlicht ist.

ARTIKEL 55 NUTZUNG VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM

Nutzung/Lizenzerteilung

- 55.1** Alle Rechte an geistigem Eigentum, die aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgehen, können
- a) von der Organisation für ihren Eigenbedarf aufgrund einer unentgeltlichen, weltweiten Lizenz (die der Auftragnehmer im Einklang mit der Musterlizenz erteilt und die der Lizenznehmer erforderlichenfalls annimmt) genutzt werden;
 - b) von den Teilnehmerstaaten und ihren natürlichen und juristischen Personen zu finanziellen Bedingungen für den Eigenbedarf der Organisation (aufgrund einer Lizenz, die der Auftragnehmer im Einklang mit der Musterlizenz erteilt und die der Lizenznehmer erforderlichenfalls annimmt) genutzt werden;
 - c) von einem Dritten zu Marktbedingungen für andere Zwecke als für den Eigenbedarf der Organisation genutzt werden, sofern der Auftragnehmer einräumt, daß diese Nutzung seinen berechtigten kommerziellen Interessen nicht zuwiderläuft.
- 55.2** Zur Vermeidung von Zweifeln wird klargestellt, daß der Begriff „Nutzung“ im Falle von Software auch das Recht auf Betrieb, Integration, Erprobung, Pflege und Änderung der im Rahmen des Vertrags mit der Organisation entwickelten Software einschließt.
- 55.3** Macht der Auftragnehmer berechnigte kommerzielle Interessen geltend, hat er, sofern sie nicht im Vertrag genannt sind, alle drei Jahre oder in einem im Vertrag festgelegten anderen zeitlichen Abstand nachzuweisen, daß diese Interessen weiter bestehen.

ARTIKEL 56 SOFTWARE

Eigentum/Lizenzerteilung

- 56.1** Die Rechte an geistigem Eigentum in bezug auf Software, die aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgehen, stehen im Einklang mit Artikel 53 dem Auftragnehmer zu und können wie andere Erzeugnisse, Anwendungen und Ergebnisse aus diesem Vertrag gemäß Artikel 55 genutzt werden; ausgenommen ist Quellcode in den Fällen, in denen die Absätze 3 bis 5 Anwendung finden.

Bereitstellung

- 56.2** Der Auftragnehmer stellt der Organisation (und, falls in den Sonderbedingungen des Vertrags vorgesehen, den Teilnehmerstaaten und deren natürlichen und juristischen Personen) die im Rahmen des Vertrags mit der Organisation entwickelte Software in Form von Objektcode zusammen mit allen Informationen, Daten, Unterlagen und Hintergrundrechten an geistigem Eigentum zur Verfügung, die von der Organisation (oder den Teilnehmerstaaten und deren natürlichen und juristischen Personen) benötigt werden, um die Software in Übereinstimmung mit der Nutzungslizenz zu betreiben; auf Verlangen der Organisation und gegen angemessene Kostenerstattung hat er
- a) die Software auf der von der Organisation vorgeschriebenen Hardware zu installieren und
 - b) die von der Organisation benannten Personen im Umgang mit der Software zu schulen.

Quellcode-Verwahrer

- 56.3** Der Auftragnehmer hinterlegt nach Maßgabe des Vertrags mit der Organisation den Quellcode für die in dessen Rahmen entwickelte Software bei einem Quellcode-Verwahrer, der ihn (zusammen mit den für die Verwendung des Quellcodes erforderlichen Unterlagen) der Organisation übergibt, wenn
- a) der Auftragnehmer zahlungsunfähig wird, seine Geschäftstätigkeit einstellt, ein vorläufiger Verwalter, Vergleichsverwalter, Insolvenzverwalter oder Treuhänder über sein gesamtes oder einen Teil seines Vermögens eingesetzt wurde oder eine Verfügung oder ein Beschluß zur Abwicklung seines Unternehmens ergangen ist (außer im Falle einer Reorganisation oder eines Zusammenschlusses);
 - b) der Auftragnehmer eine erhebliche Vertragsverletzung begangen hat, der nicht abgeholfen werden kann oder aber binnen 60 Tagen ab dem Tag, an dem sie der Organisation bekannt wurde, nicht abgeholfen worden ist;
 - c) der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum zum Schutz der Software auf einen Dritten überträgt.

- 56.4** Der Auftragnehmer übergibt nach Maßgabe des Vertrags mit der Organisation unter zu vereinbarenden Vertraulichkeitsauflagen den Quellcode für die im Rahmen dieses Vertrags entwickelte Software der Organisation (oder veranlaßt den Quellcode-Verwahrer, den Quellcode der Organisation zu übergeben), wenn der Quellcode für den Eigenbedarf der Organisation benötigt wird, um
- a) die im Rahmen des Vertrags mit der Organisation entwickelte Software mit anderen Systemen der Organisation zu betreiben, zu integrieren oder zu erproben;
 - b) die im Rahmen des Vertrags mit der Organisation entwickelte Software zu pflegen oder zu ändern;
 - c) Aktualisierungen, Änderungen oder Verbesserungen der im Rahmen des Vertrags entwickelten Software zu betreiben, zu integrieren, zu erproben, zu pflegen oder zu ändern.
- 56.5** Der vom Quellcode-Verwahrer (nach Absatz 3 oder 4) bzw. vom Auftragnehmer (nach Absatz 4) übergebene Quellcode steht der Organisation für ihren Eigenbedarf wie andere Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus dem Vertrag mit der Organisation im Einklang mit Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a zur Verfügung. Um Zweifel zu vermeiden, wird klargestellt, daß dem Auftragnehmer alle Rechte an geistigem Eigentum in bezug auf den Quellcode wie bei anderen Erzeugnissen, Anwendungen oder Ergebnissen aus dem Vertrag mit der Organisation zustehen.

Aktualisierungen/Änderungen/Verbesserungen

- 56.6** Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Tag der Abnahme der im Rahmen des Vertrags mit der Organisation entwickelten Software unterrichten die Vertragsparteien einander ausführlich über alle Aktualisierungen, Änderungen oder Verbesserungen der der Organisation bereitgestellten Software.
- 56.7** Alle vom Auftragnehmer nach der Entwicklung der Software im Rahmen des Vertrags mit der Organisation vorgenommenen Aktualisierungen, Änderungen oder Verbesserungen stehen der Organisation aufgrund einer weltweiten Lizenz mit dem Recht zur Erteilung von Unterlizenzen für ihren Eigenbedarf zu Marktbedingungen mit Zugang zum Quellcode nach den Absätzen 3 bis 5 zur Verfügung.

ARTIKEL 57 HINTERGRUNDRECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM

Mitteilung

- 57.1** Bei der Aushandlung oder während der Durchführung des Vertrags mit der Organisation kann der Auftragnehmer der Organisation mitteilen, ob und welche Hintergrundrechte an geistigem Eigentum er zu verwenden gedenkt.

Hat der Auftragnehmer bis Ende des Vertrags keine Hintergrundrechte an geistigem Eigentum bezeichnet, so gelten alle während der Durchführung des Vertrags verwendeten Rechte an geistigem Eigentum als aus Arbeiten im Rahmen dieses Vertrags hervorgegangen, sofern und solange der Auftragnehmer der Organisation nicht den Nachweis liefert, daß Hintergrundrechte an geistigem Eigentum verwendet wurden.

Eigentum

- 57.2** Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, die dem Auftragnehmer, der Organisation oder einem Dritten gehören, bleiben ihr Eigentum; keine Darstellung oder Handlung einer Partei während der Durchführung des Vertrags mit der Organisation darf so ausgelegt werden, als begründe sie andere als die in diesen Vorschriften und Bedingungen festgelegten Ansprüche auf bzw. Titel oder Interessen an diesen Hintergrundrechten.

Nutzung/Lizenzerteilung

- 57.3** Rechte an geistigem Eigentum, die aus Arbeiten im Rahmen eines anderen Vertrags mit der Organisation hervorgegangen sind und vom Auftragnehmer für die Durchführung des vorliegenden Vertrags mit der Organisation benötigt werden, unterliegen den Eigentums-, Weitergabe- und Lizenzerteilungsbestimmungen dieses anderen Vertrags.

- 57.4** Benötigt die Organisation für ihr in dem vorliegenden Vertrag bezeichnetes Vorhaben dem Auftragnehmer gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, so erteilt der Auftragnehmer ihr eine unwiderrufliche, weltweite Lizenz zu vorteilhaften Bedingungen, die es ihr gestattet, alle Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus dem Vertrag mit der Organisation für dieses Vorhaben zu nutzen und zu verändern. Benötigt eine Partei dem Auftragnehmer gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, um Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus einem Vertrag mit der Organisation für den Eigenbedarf der Organisation mit Ausnahme ihres in dem vorliegenden Vertrag bezeichneten Vorhabens zu nutzen oder zu verändern, so erteilt der Auftragnehmer dieser Partei eine Lizenz zu Marktbedingungen, sofern dies nicht seinen berechtigten kommerziellen Interessen zuwiderläuft.
- 57.5** Benötigt die Organisation einen Quellcode, der durch dem Auftragnehmer gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum geschützt ist, so stellt der Auftragnehmer ihr diesen Quellcode für ihren Eigenbedarf gemäß Artikel 56 Absatz 4 zur Verfügung.
- 57.6** Benötigt ein Unterauftragnehmer dem Auftragnehmer gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, so erteilt ihm der Auftragnehmer ausschließlich für die Erfüllung seiner unmittelbar mit dem Vertrag mit der Organisation zusammenhängenden Verpflichtungen eine Lizenz zu vorteilhaften Bedingungen.
- 57.7** Benötigt die Organisation, der Auftragnehmer oder ein Unterauftragnehmer einem Dritten gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum, so unternimmt der Auftragnehmer alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, um zu erwirken, daß der Inhaber der Hintergrundrechte der Organisation, dem Auftragnehmer oder dem Unterauftragnehmer für die Durchführung des Vertrags mit der Organisation eine Lizenz erteilt. Darüber hinaus unternimmt der Auftragnehmer alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, um zu erwirken, daß der Dritte, dem die Hintergrundrechte gehören, der Organisation eine Lizenz für diese Rechte erteilt, die es ihr gestattet, alle Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus dem Vertrag mit der Organisation für ihr darin bezeichnetes Vorhaben im Einklang mit diesen Vorschriften und Bedingungen zu nutzen und zu verändern. Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgelegt, daß die Organisation in diesem Fall eine angemessene Lizenzgebühr entrichtet.

Geschützte Informationen

- 57.8** Die Organisation befolgt alle Auflagen in Bezug auf die Nutzung und Weitergabe von Informationen und Unterlagen über Hintergrundrechte an geistigem Eigentum. Sind diese Unterlagen als „geschützte Informationen“ gekennzeichnet, so werden sie entsprechend den Bestimmungen über die Preisgabe (Artikel 52) behandelt und dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Inhabers außerhalb der Organisation weitergegeben werden.

Verletzung der Rechte Dritter

- 57.9** Der Auftragnehmer stellt nach bestem Wissen und Gewissen sicher, daß die Nutzung von Hintergrundrechten an geistigem Eigentum durch die Organisation und/oder den Auftragnehmer für die in dem Vertrag mit der Organisation festgelegten Zwecke die Rechte Dritter an geistigem Eigentum nicht verletzt.

ARTIKEL 58 VERWERTUNG

- 58.1** Der Auftragnehmer unternimmt alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, alle aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgehenden Rechte an geistigem Eigentum zu verwerten, um die Weltraumforschung, die Weltraumtechnologie und ihre weltraumtechnischen Anwendungen sowie nach Möglichkeit die Verwertung der Rechte in anderen Industriezweigen zu fördern.

Nichtverwertung

- 58.2** Falls der Auftragnehmer aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgegangene Rechte an geistigem Eigentum nicht verwerten will oder tatsächlich nicht verwertet, teilt er dies der Organisation innerhalb der in diesem Vertrag festgelegten Frist (siehe Absatz 4) mit. Auf diese Mitteilung hin konsultiert die Organisation den Auftragnehmer zur Klärung der Gründe für die Nichtverwertung, was die Prüfung der Aufzeichnungen des Auftragnehmers in bezug auf die Verwertung einschließen kann. Nach dieser Konsultation kann die Organisation prüfen, ob Dritte an der Verwertung der dem Auftragnehmer gehörenden Rechte interessiert sind. Macht die Organisation einen geeigneten Dritten ausfindig, kann sie verlangen, daß der Auftragnehmer ihm für die nichtverwerteten Rechte eine Lizenz zu zwischen dem Auftragnehmer, der Organisation und dem Dritten zu vereinbarenden vorteilhaften Bedingungen erteilt. Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgelegt, daß der Auftragnehmer die Lizenzbedingungen nicht ohne triftigen Grund ablehnen darf. Macht die Organisation keinen geeigneten Dritten für die Verwertung dieser Rechte ausfindig, kann sie verlangen, daß der Auftragnehmer ihr diese Rechte überträgt.

Verwertungsberichte

- 58.3** Nach der Annahme der aus dem Vertrag mit der Organisation hervorgegangenen Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse durch die Organisation legt der Auftragnehmer nach Maßgabe dieses Vertrags (in jedem Fall jedoch binnen drei bzw. zehn Jahren nach der Annahme) schriftliche Berichte (die, soweit erforderlich, fortgeschrieben werden) über die Verwertung der aus den vertraglichen Arbeiten hervorgegangenen Rechte an geistigem Eigentum vor.

ARTIKEL 59 BEWERTUNG VON TECHNOLOGIEN

- 59.1** Während der Durchführung des Vertrags mit der Organisation unternimmt der Auftragnehmer alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, der Organisation Unterstützung bei der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse der vertraglichen Arbeiten zu leisten mit dem Ziel, sie in sowohl öffentlichen als auch kommerziellen neuen Programmen zur Förderung der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen und, soweit möglich, in anderen Industriezweigen zu verwenden bzw. wiederzuverwenden.
- 59.2** Nach Beendigung des Vertrags mit der Organisation unternimmt der Auftragnehmer alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, der Organisation gegen angemessene Kostenerstattung weiterhin Unterstützung bei der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse der vertraglichen Arbeiten und deren Verwertung zu leisten mit dem Ziel, sie in Programmen zur Förderung der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen und in anderen Industriezweigen zu verwenden bzw. wiederzuverwenden.

ARTIKEL 60 ENTGELT

Für den Verkauf von Erzeugnissen, Anwendungen oder Ergebnissen oder für die Erteilung von Lizenzen bzw. die Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum, die aus Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgegangen sind, braucht der Auftragnehmer der Organisation kein Entgelt zu zahlen.

ARTIKEL 61 NACHLIEFERUNG

Verfahren

- 61.1** Die Organisation ist berechtigt, für ihren Eigenbedarf Erzeugnisse, Anwendungen oder Ergebnisse aus dem Vertrag mit der Organisation vom Auftragnehmer oder von einem von ihr ausgewählten Dritten nachliefern zu lassen.
- 61.2** Die Organisation bietet dem Erstauftragnehmer das Recht auf Nachlieferung von Erzeugnissen an, die er bereits im Rahmen eines früheren Vertrags mit der Organisation bereitgestellt hat, sofern er fähig und gewillt ist, die Arbeiten zu einem fairen und angemessenen Preis auszuführen, die Organisation die Qualität für zufriedenstellend erachtet und der Erstauftragnehmer in der Lage ist, die von der Organisation vorgeschriebenen Lieferbedingungen zu erfüllen. Kommt zwischen dem Erstauftragnehmer und der Organisation keine Einigung über die Nachlieferung zustande, so kann die Organisation den betreffenden Vertrag ausschreiben; in diesem Fall erhält der Erstauftragnehmer den Zuschlag, wenn die Organisation die Qualität für zufriedenstellend erachtet und der Erstauftragnehmer Preis-, Liefer- und andere Bedingungen anbietet, die denen der anderen Bieter zumindest gleichwertig sind.

Unterstützung

- 61.3** Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in vollem Umfang Unterstützung, Ergebnisse, technisches Fachwissen und Unterlagen bereitzustellen, die die Organisation nach vernünftigem Ermessen anfordern kann, um einem von ihr ausgewählten Dritten die Nachlieferung von ursprünglich im Rahmen eines Vertrags mit der Organisation bereitgestellten Erzeugnissen zu ermöglichen. Der Auftragnehmer kann Einwände gegen diese Bereitstellung von Unterstützung, Ergebnissen, technischem Fachwissen und Unterlagen erheben, wenn der von der Organisation ausgewählte Dritte in der betreffenden Technologie nicht die gleiche Befähigung wie er besitzt.

Preis/Kostenerstattung

- 61.4** Erteilt die Organisation den Auftrag für die Nachlieferung dem Auftragnehmer, so bestimmt sich der Preis für die Nachlieferung nach dem in Absatz 2 beschriebenen Verfahren.
- 61.5** Erteilt die Organisation den Auftrag für die Nachlieferung einem Dritten und ersucht den Auftragnehmer um die Bereitstellung von Unterstützung, technischem Fachwissen oder Unterlagen, so erstattet sie dem Auftragnehmer seine Kosten in einem zu vereinbarenden angemessenen Umfang.

Lizenzen

- 61.6** Auf Ersuchen der Organisation unternimmt der Auftragnehmer alle nach vernünftigem Ermessen notwendigen Schritte einschließlich der Unterzeichnung von Schriftstücken zur Bestätigung von Lizenzen, die ein von der Organisation ausgewählter Dritter für die Nachlieferung ursprünglich im Rahmen des Vertrags mit der Organisation bereitgestellter Erzeugnisse benötigt.

Hintergrundrechte an geistigem Eigentum

- 61.7** Der Auftragnehmer unternimmt alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Bemühungen, Lizenzen für einem Dritten gehörende Hintergrundrechte an geistigem Eigentum zu erlangen, die für die Nachlieferung ursprünglich im Rahmen des Vertrags mit der Organisation bereitgestellter Erzeugnisse benötigt werden.

Geschützte Informationen

- 61.8** Die Organisation stellt sicher, daß der ausgewählte Auftragnehmer als „geschützte Informationen“ gekennzeichnete Ergebnisse, Informationen, Daten und Unterlagen nicht preisgibt und sie ausschließlich für die Durchführung seines Nachlieferungsvertrags mit der Organisation verwendet. Die Organisation legt dem ausgewählten Auftragnehmer ferner die Verpflichtung auf, nach Beendigung seines Vertrags mit ihr alle ihm vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Ergebnisse, Informationen, Daten und Unterlagen an sie bzw. den Auftragnehmer zurückzugeben. Alle der Organisation zurückgegebenen Ergebnisse, Informationen, Daten und Unterlagen werden unverzüglich an den Auftragnehmer weitergeleitet.

ARTIKEL 62 VERLETZUNG VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM

- 62.1** Die Organisation und der Auftragnehmer setzen einander von jeder Streitigkeit über die Inhaberschaft oder die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum in Kenntnis, die aus der Durchführung des Vertrags mit der Organisation hervorgehen, für die Durchführung dieses Vertrags benötigt werden oder die Nutzung von Erzeugnissen, Anwendungen oder Ergebnissen aus diesem Vertrag betreffen. Die Organisation und der Auftragnehmer leisten einander angemessene Unterstützung zur Beilegung solcher Streitigkeiten.
- 62.2** Die Organisation kann verlangen, daß der Auftragnehmer die von ihr als notwendig erachteten Maßnahmen (einschließlich der Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren) ergreift und ihr alle ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbare Unterstützung gewährt, um eine Verletzung der aus dem Vertrag mit der Organisation hervorgegangenen Rechte an geistigem Eigentum zu verhindern. Die Organisation erstattet dem Auftragnehmer in voller Höhe die ihm bei der Durchführung dieser Maßnahmen entstehenden Kosten.
- 62.3** Leitet die Organisation ein Verfahren zur Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum ein, die der Auftragnehmer ihr im Rahmen des Vertrags mit der Organisation übertragen hat, so leistet der Auftragnehmer der Organisation in dem ihm nach vernünftigem Ermessen zumutbaren Umfang die von ihr benötigte Unterstützung. Die Organisation erstattet dem Auftragnehmer in angemessenem Umfang die ihm für diese Unterstützung entstehenden Kosten.

ARTIKEL 63 ÜBERTRAGUNG AUSSERHALB DER MITGLIEDSTAATEN

- 63.1** Will der Auftragnehmer Rechte an geistigem Eigentum bzw. Erzeugnisse, Verfahren, Anwendungen oder Ergebnisse, die aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgegangen sind, an Stellen in Nichtmitgliedstaaten oder an internationale Organisationen übertragen, so hat er sämtliche anwendbaren Gesetze einschließlich aller Ausfuhrüberwachungsgesetze, -vorschriften, -regeln und -verfahren und alle einschlägigen internationalen Übereinkünfte über die Ausfuhr von Gütern und Dienstleistungen einzuhalten.

Eigentum des Auftragnehmers

- 63.2** Der Auftragnehmer darf ihm zustehende Rechte an geistigem Eigentum bzw. Erzeugnisse, Verfahren, Anwendungen oder Ergebnisse, die aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgegangen sind, nicht an außerhalb der Mitgliedstaaten angesiedelte Stellen oder an internationale Organisationen übertragen bzw. hierfür Lizenzen erteilen, ohne vorher um eine schriftliche Empfehlung des ESA-Ausschusses für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen nachzusuchen. Beabsichtigt der Auftragnehmer, solche Rechte an geistigem Eigentum bzw. Erzeugnisse, Verfahren, Anwendungen oder Ergebnisse an eine außerhalb der Mitgliedstaaten angesiedelte Stelle oder an eine internationale Organisation zu übertragen bzw. hierfür Lizenzen zu erteilen, so richtet er zum frühestmöglichen Zeitpunkt, in jedem Fall jedoch, bevor er verbindliche Verpflichtungen eingeht, an die Organisation ein schriftliches Ersuchen sowie eine Erklärung mit folgenden Angaben:
- a) vorgeschlagener Empfänger oder Lizenznehmer außerhalb der Mitgliedstaaten;
 - b) Bedingungen der Übertragung oder Lizenz (einschließlich aller Bestimmungsländer) und beabsichtigte Verwendung des Gegenstands der Übertragung oder Lizenz;
 - c) alle sonstigen vom ESA-Ausschuß für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen benötigten Informationen.
- 63.3** Der Auftragnehmer hat in der Erklärung alle einschlägigen nationalen Verfahren zur Genehmigung oder Zustimmung anzugeben, die erlangt werden muß, damit die Übertragung oder Lizenzerteilung den nationalen Rechtsvorschriften entspricht, und darüber hinaus mitzuteilen, ob diese Genehmigung oder Zustimmung beantragt bzw. erteilt wurde.
- 63.4** Der Auftragnehmer geht frühestens fünf Wochen nach der Vorlage des schriftlichen Ersuchens an die Organisation verbindliche Verpflichtungen ein.
- 63.5** Die Organisation darf das schriftliche Ersuchen und die Erklärung des Auftragnehmers nicht preisgeben, sondern hat sie unverzüglich an die Mitglieder des ESA-Ausschusses für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen weiterzuleiten.
- 63.6** Hat der Auftragnehmer die aus den Arbeiten im Rahmen des Vertrags mit der Organisation hervorgegangenen Rechte an geistigem Eigentum einem Dritten übertragen, kann die Organisation verlangen, daß der Auftragnehmer dafür sorgt, daß der Empfänger die Bestimmungen der Absätze 2 bis 7 befolgt.

Empfehlung

- 63.7** Die Empfehlung des ESA-Ausschusses für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen wird dem Auftragnehmer mitgeteilt. Hat die Organisation den Auftragnehmer nicht binnen fünf Wochen ab dem Tag der Vorlage des schriftlichen Ersuchens von der Empfehlung ihres Ausschusses für die Weitergabe von Technologien und Erzeugnissen unterrichtet, so kann der Auftragnehmer das Ersuchen und die Erklärung als empfohlen betrachten.

ANLAGE I

zu den

ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN DER EUROPÄISCHEN WELTRAUMORGANISATION

TEIL I: PREISBILDUNG

ARTIKEL 1 PREISTYPEN

- 1.1** Ist im Vertrag einer der in Absatz 2 aufgeführten Preistypen vorgesehen, so sind dafür die im entsprechenden Artikel von Teil I dieser Anlage gegebene Definition und die dort niedergelegten Bestimmungen maßgebend.
- 1.2** Die in Absatz 1 erwähnten Preistypen sind folgende:
- a) Festpreis:
 - unveränderlicher Festpreis
 - Festpreis mit Preisgleitklausel
 - feste Einzelpreise
 - b) Höchstpreis, der in einen Festpreis umgewandelt werden soll (Richtpreis)
 - c) Selbstkostenerstattungspreis:
 - Selbstkosten zuzüglich Festgewinn
 - Selbstkosten zuzüglich Anreizgewinn
 - Personal- und sonstige Einzelkosten.

ARTIKEL 2 FESTPREISVERTRAG

2.1 Vertrag mit einem unveränderlichen Festpreis

Der Vertragspreis darf ungeachtet der dem Auftragnehmer bei der Ausführung des Vertrages tatsächlich entstehenden Kosten weder berichtigt noch geändert werden.

2.2 Festpreisvertrag mit Preisgleitklausel

- a) Der Vertragspreis kann in den im Vertrag ausdrücklich genannten Fällen innerhalb der nach den Buchstaben b bis d geltenden Grenzen wegen der dem Auftragnehmer bei der Ausführung des Vertrages tatsächlich entstandenen Kosten berichtigt oder geändert werden.

- b) In den Verträgen mit Preisgleitklausel ist folgendes anzugeben:
1. die Preiselemente, deren Schwankung eine Änderung des Vertragspreises zur Folge hat; zu diesen Elementen gehören gewöhnlich die Rohstoffpreise, die Lohn- und Gehaltstarife der im Vertrag vorgesehenen Personalkategorien und die darauf entfallenden Sozialkosten;
 2. die Art und Weise, wie die Schwankung eines Preiselementes festgestellt wird; hierbei werden soweit wie möglich Indizes zugrundegelegt, die von der Regierung des Auftragnehmers veröffentlicht oder bei den von ihr selbst geschlossenen Verträgen im allgemeinen für die gleichen Zwecke verwendet werden;
 3. die Formel, nach der mit den oben erwähnten Indizes die Auswirkung einer Schwankung eines Preiselementes auf den Vertragspreis ermittelt wird.
- c) Gerät der Auftragnehmer mit seiner Leistung in Verzug, so werden die im Verzugszeitraum aufgetretenen Preisschwankungen nach einer im Vertrag angegebenen Formel getrennt berechnet.
- In diesem Fall erhält der Auftragnehmer keinen Ausgleich für Preissteigerungen, die nach dem vertraglich vereinbarten Liefertermin anfallen; alle nach diesem Termin eintretenden Preissenkungen werden an die Organisation weitergegeben.
- d) Der Vertrag kann bestimmen, daß Preisschwankungen unter einem bestimmten Wert unberücksichtigt bleiben; ebenso kann eine Anfangsperiode bestimmt werden, während der Schwankungen der angegebenen Preiselemente unberücksichtigt bleiben.

2.3 Vertrag mit festen Einzelpreisen

- a) Läßt sich bei Vertragsabschluß der Umfang der Leistungen nicht genau bestimmen, so können in einem Festpreisvertrag oder in einem Festpreisvertrag mit Preisgleitklausel für die verschiedenen Leistungen oder ihre Bestandteile Einzelpreise festgesetzt werden.
- b) Der zu entrichtende Vertragspreis wird ermittelt, indem die Einzelpreise mit der Anzahl oder Menge der erbrachten Leistungen multipliziert werden. Diesem Preis dürfen keine weiteren Zuschläge hinzugerechnet werden.

- c) In Verträgen dieser Art ist folgendes anzugeben:
1. die Laufzeit;
 2. die Mindestanzahl oder -menge der Leistungen, zu deren Bestellung sich die Organisation verpflichtet, sowie die Höchstzahl oder -menge, zu deren Erbringung sich der Auftragnehmer verpflichtet;
 3. die Bedingungen für die Erteilung fester Aufträge für die einzelnen Leistungen.
- d) Der Auftragnehmer gibt die genaue Zahl oder Menge der vom ihm im Rahmen des Vertrages erbrachten Leistungen an und erteilt alle Auskünfte und gewährt alle Erleichterungen, die zur Prüfung seiner Angaben erforderlich sind.

ARTIKEL 3 VERTRAG MIT HÖCHSTPREIS, DER IN EINEN FESTPREIS UMGEWANDELT WERDEN SOLL (RICHTPREIS)

3.1 Beabsichtigen die Parteien, einen Vertrag mit einem unveränderlichen Festpreis (Artikel 2 Absatz 1) oder einen Festpreisvertrag mit Preisgleitklausel (Artikel 2 Absatz 2) zu schließen, und besteht im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine ausreichende Grundlage für die Ermittlung eines Festpreises, so können sie einen Vertrag auf der Grundlage eines Höchstpreises schließen, der in einen Festpreis umzuwandeln ist.

3.2 In diesem Vertrag wird eine Obergrenze festgelegt, die der Vertragspreis nicht übersteigen darf und in deren Rahmen der Auftragnehmer sämtliche im Vertrag vorgesehenen Lieferungen und Leistungen zu erbringen hat.

Der Festpreis wird bestimmt, sobald eine Grundlage zur Ermittlung eines angemessenen Preises vorhanden ist und nach Möglichkeit vor Ende des Vertrages.

3.3 Unabhängig von der in Absatz 2 genannten Obergrenze macht der Auftragnehmer bei Abschluß des Vertrages folgende Angaben zu den Kosten, wobei er klarstellt, welche Angaben Schätzungen und welche endgültig sind:

- i) Stoffkosten
- Lagerentnahmen
 - Fremdbezüge

ii) Stoffgemeinkosten (wenn nicht schon in iv enthalten)

iii) Fertigungskosten

Kategorie
(Ingenieure, Arbeiter usw.)

Stundenzahl

Stundensätze

- iv) Fertigungsgemeinkosten
- v) Sonderwerkzeuge und -betriebsmittel
- vi) Herstellkosten (Gesamtbetrag von i, ii, iii, iv und v)
- vii) Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostenzuschlag auf vi (wenn nicht schon in iv enthalten)
- viii) sonstige Einzelkosten
(fremdbezogene Betriebsmittel, externe Leistungen, Beraterhonorare, Lizenzgebühren usw.)
- ix) gegebenenfalls Sondergemeinkosten auf viii
- x) Gewinnzuschlag.

Im Zeitpunkt der Bestimmung des Festpreises bringt der Auftragnehmer die Angaben, bei denen es sich um Schätzungen handelte, auf den neusten Stand.

- 3.4** Kann vor Ende des Vertrages kein Einvernehmen über den Festpreis erzielt werden, so wird der Vertragspreis im Rahmen der in Absatz 2 vorgesehenen Obergrenze entsprechend den Vorschriften für Selbstkostenerstattungsverträge ermittelt.
- 3.5** Auf Verlangen der Organisation gewährt der Auftragnehmer deren Vertretern jedwede Erleichterung, damit diese sein Werk oder seine Fertigungsstätten besichtigen können, um die Herstellungsverfahren zu begutachten und die vertraglichen Einzelkosten zu prüfen mit dem Ziel, die bei der Bestimmung des Festpreises als Grundlage dienenden Fertigungskosten veranschlagen oder feststellen zu können.

Sind die Gemeinkostensätze des Auftragnehmers für ähnliche von nationalen oder internationalen öffentlichen Auftraggebern vergebene Verträge von einer Regierungsstelle oder einer von seiner Regierung zugelassenen Stelle festgelegt oder genehmigt worden und schlägt der Auftragnehmer die Anwendung dieser Sätze vor, so gibt er Name und Anschrift der betreffenden Stelle sowie den Zeitraum an, für den sie Geltung haben. Schlägt er andere als die vorerwähnten Sätze vor, so hat er die Abweichungen zu begründen.

Sind die Gemeinkostensätze des Auftragnehmers für ähnliche von nationalen oder internationalen öffentlichen Auftraggebern vergebene Verträge nicht von einer Regierungsstelle oder einer von seiner Regierung zugelassenen Stelle festgelegt oder genehmigt worden, so hat er alle zur Begründung der vorgeschlagenen Sätze erforderlichen Unterlagen beizubringen.

ARTIKEL 4 VERTRAG MIT SELBSTKOSTENERSTATTUNGSPREIS

Mit dem Vertragspreis werden alle Kosten, soweit sie gemäß Artikel 6 erstattungsfähig sind, und ein nachstehend festgesetzter Gewinn abgegolten.

Der Vertrag bestimmt

- entweder einen Höchstbetrag, der die in Artikel 9 vorgesehene Verpflichtungsgrenze darstellt;
- oder einen Höchstpreis (Obergrenze), den der Auftragnehmer nicht überschreiten darf, wobei er gehalten ist, sämtliche im Vertrag vorgesehenen Lieferungen und Leistungen zu erbringen.

4.1 Selbstkostenerstattungsvertrag mit Festgewinn

Dieser Vertrag ist ein Selbstkostenerstattungsvertrag, der die Zahlung eines Festgewinns an den Auftragnehmer vorsieht. Dieser Festgewinn hängt nicht von den Ist-Kosten ab, kann jedoch angepaßt werden, wenn die Vertragsspezifikationen auf Verlangen der Organisation nach Artikel 26 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen so geändert werden, daß eine erhebliche Veränderung der geschätzten Kosten zu erwarten ist.

4.2 Selbstkostenerstattungsvertrag mit Anreizgewinn

Dieser Vertrag ist ein Selbstkostenerstattungsvertrag, der eine Prämie vorsieht, die dem Auftragnehmer zu zahlen ist, wenn der Vertrag entsprechend vertraglich festgesetzter Ziele ausgeführt wird. Die Höhe dieser Prämie wird angepaßt, je nachdem, ob der Auftragnehmer bei der Ausführung des Vertrages die für die vorerwähnten Ziele festgesetzten Vorgaben über- oder unterschreitet.

Bei diesen Zielen handelt es sich in der Regel um

- a) ein Kostenziel, d.h. ein Betrag, der dem Auftragnehmer einen Anspruch auf die vertragliche Prämie gibt, wenn die Ist-Kosten diesen Betrag erreichen, aber nicht überschreiten; im Vertrag ist anzugeben, um welchen Satz die Prämie erhöht oder verringert wird, wenn die Ist-Kosten diesen Betrag unter- bzw. überschreiten.
- b) ein Terminziel, bei dessen Erreichen dem Auftragnehmer die vertragliche Prämie gezahlt wird; im Vertrag ist anzugeben, um welchen Satz die Prämie erhöht oder verringert wird, wenn der Solltermin unter- bzw. überschritten wird;
- c) ein Leistungsziel, bei dessen Erreichen dem Auftragnehmer die vertragliche Prämie gezahlt wird; im Vertrag ist anzugeben, um welchen Satz die Prämie erhöht oder verringert wird, wenn die erreichten Leistungen das Leistungsziel über- bzw. unterschreiten.

Die Vorgaben für diese Ziele können angepaßt werden, wenn die Vertragsspezifikationen nach Artikel 26 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen geändert werden.

4.3 Vertrag auf der Grundlage der Personal- und sonstigen Einzelkosten

Dieser Vertrag ist ein Selbstkostenerstattungsvertrag, dessen Preis nach folgenden Elementen bestimmt wird:

- a) Durchschnittsstundensätze oder Stundensätze nach Kategorien, einschließlich der direkten und indirekten Kosten, der Verwaltungsgemeinkosten und des Gewinns, für das Personal oder für die Benutzung von Anlagen einschließlich Betriebspersonal;
- b) Fertigungsstoffe sowie Hilfs- und Betriebsstoffe zu Einstandspreisen, ggf. beaufschlagt mit Materialgemeinkosten, sofern sie nicht in den Stundensätzen enthalten sind.
- c) Aufwendungen oder Zahlungen an Dritte für Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung des Vertrages, sofern sie nicht in den Stundensätzen enthalten sind (z.B. Reisekosten, Transport, Einsatz von Rechnern). Diese Aufwendungen müssen von der Organisation genehmigt werden und werden, sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, zu dem in Rechnung gestellten Preis ohne Gemeinkostenzuschläge erstattet.

ARTIKEL 5 BESTIMMUNGEN FÜR VERTRÄGE MIT SELBSTKOSTEN-ERSTATTUNGSPREIS

Die Bestimmungen der Artikel 6, 7 und 8 gelten für alle Verträge mit Selbstkostenerstattungspreis sowie für den in Artikel 3 Absatz 4 genannten Fall.

Der Auftragnehmer muß in alle Unterverträge, die er mit einem Unterauftragnehmer auf der Grundlage der Selbstkostenerstattung schließt, diesen Bestimmungen entsprechende Bestimmungen aufnehmen.

ARTIKEL 6 ZULÄSSIGKEIT VON KOSTEN

6.1 Erstattungsfähige Kosten

Kosten sind erstattungsfähig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- a) wenn sie direkt durch den Vertrag entstehen oder sowohl den Vertrag als auch andere Arbeiten gemeinsam betreffen und anteilig verrechnet werden oder wenn sie für den allgemeinen Betrieb des Unternehmens erforderlich sind, auch wenn sie in keiner direkten Beziehung zu einer bestimmten Leistung stehen;

- b) wenn sie nach Art und Höhe angemessen und zweckentsprechend sind und das bei umsichtiger Geschäftsführung in Konkurrenzbetrieben übliche Maß nicht übersteigen;
- c) wenn sie nach Art und Höhe nicht zu den Kosten gehören, die gemäß den Absätzen 2 und 3 nur beschränkt oder nicht erstattungsfähig sind.

Von allen Einnahmen, Nachlässen, Boni und sonstigen mit erstattungsfähigen Kosten zusammenhängenden Vergütungen (z.B. der Erlös aus dem Weiterverkauf von Abfallstoffen und unbrauchbarem Material), die der Auftragnehmer erhalten hat oder erhält, ist der Organisation jedoch der entsprechende Anteil gutzuschreiben.

6.2 Teilweise erstattungsfähige Kosten

Kosten der nachstehend aufgeführten Art sind Beispiele für Kosten, die in der Regel nur als Gemeinkosten und nur innerhalb der nachstehend gesteckten Grenzen teilweise verrechnet werden, sofern sie nach Art und Höhe angemessen sind und als Gemeinkosten auf sämtliche Leistungen, die der Auftragnehmer erstellt, umgelegt werden:

- a) Werbekosten, mit Ausnahme der Kosten für bestimmte Werbekampagnen (s. Absatz 3 Buchstabe a);
- b) Beiträge und Spenden;
- c) Bewirtungs- und Repräsentationskosten;
- d) Gratifikationen in Form von Bargeld oder Sachwerten, die aufgrund einer vor Abschluß des Vertrages getroffenen Vereinbarung oder einer vor Vertragsabschluß eingeführten und seither ständig angewandten Regelung gewährt werden;
- e) Abschreibungen für Anlagen, Geräte und sonstige Anlagegüter mit Ausnahme von Gegenständen, die eigens für die Durchführung des Vertrages benötigt werden und deren Kosten mit vorheriger Zustimmung der Organisation im Rahmen des Vertrages oder eines Zusatzvertrages direkt verrechnet werden dürfen; die Abschreibungen sind nach den im Land des Auftragnehmers für die Festsetzung von Preisen bei öffentlichen Aufträgen allgemein geltenden und angewandten Buchführungsgrundsätzen vorzunehmen;
- f) die Kosten für die normale Wartung und Instandsetzung von Ausrüstungen, Geräten und sonstigen Anlagegütern mit Ausnahme derer, die gemäß Buchstabe e ausgeschlossen sind, für die die Kosten der normalen Wartung und Instandsetzung im Rahmen des Vertrages direkt verrechnet werden dürfen;
- g) die Kosten für allgemeine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die nicht direkt dem Auftrag zugerechnet werden können und nicht der Vorbereitung oder Entwicklung eines bestimmten Erzeugnisses dienen.

Diese Kosten werden nur anerkannt, sofern sie in einem Kostenverrechnungssystem für allgemeine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erfaßt sind, das schon längere Zeit vor Abschluß des Vertrages in dem Unternehmen bestanden hat, sofern sie gleichmäßig auf den Gesamtumsatz des Unternehmens oder des Firmenbereichs umgelegt werden, in dem es eingerichtet wurde, und sofern der Vertrag nicht unterschiedlich behandelt wird. Diese Kosten dürfen einen in der Ausschreibung genannten Satz nicht überschreiten;

- h) Reisekosten, sofern sie nach den Bestimmungen des Vertrages nicht direkt verrechnet werden können;
- i) Vorlaufkosten (Aufwendungen vor dem im Vertrag genannten Tag seines Inkrafttretens), die im Hinblick auf die Auftragserteilung oder als Folge der Vertragsverhandlungen angefallen sind.

6.3 Nicht erstattungsfähige Kosten

Kosten, für die der Auftragnehmer nicht den Nachweis erbringen kann, daß sie unmittelbar oder mittelbar der Durchführung des Vertrages dienen, sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig; dazu gehören vor allem

- a) die Kosten für Werbekampagnen, die ohne vorherige Zustimmung der Organisation durchgeführt wurden oder nicht mit dem Vertrag zusammenhängen;
- b) Vergütungen, die einer Gewinnverteilung gleichkommen;
- c) die Kosten für die Anschaffung von Geschäftsgebäuden, Betriebseinrichtungen oder sonstigen Anlagegütern, die gemäß Absatz 2 Buchstabe e beschrieben werden. Diese Bestimmung gilt nicht für Gegenstände, die eigens für die Durchführung des Vertrages angeschafft werden müssen und die mit vorheriger Zustimmung der Organisation direkt im Rahmen des Vertrages oder eines Zusatzvertrages verrechnet werden dürfen;
- d) die Kosten für die Wartung, Instandsetzung und Einlagerung nichtbenutzter oder nicht benötigter Betriebsmittel, sofern sie nicht als angemessene Reserve betrachtet werden können;
- e) Geld- und Vertragsstrafen sowie Gerichtskosten und Verwaltungsgebühren, die auf einen Verstoß gegen Gesetze und Vorschriften zurückzuführen sind;
- f) Verluste aus anderen Aufträgen;
- g) die Bildung von Rücklagen für unvorhergesehene allgemeine Mehrkosten oder von sonstigen Rückstellungen (z.B. für ungewisse Forderungen), die nicht eigens für die laufenden Geschäfte bestimmt sind;
- h) Verluste aus nicht einbringbaren Forderungen einschließlich der Gerichts- und Vollziehungskosten;

- i) Kapitalbeschaffungskosten;
- j) Gewinne und Verluste jeglicher Art aus der Veräußerung oder Erneuerung von Geschäftsgebäuden, Betriebseinrichtungen oder anderen Anlagegütern, die nicht unmittelbar von der Organisation bezahlt worden sind, einschließlich der Veräußerung oder Erneuerung kurz- oder langlebiger Wirtschaftsgüter, sofern die Verluste nicht aus der normalen Abschreibung resultieren;
- k) gewinnabhängige Steuern;
- l) Konventionalstrafen, die der Auftragnehmer gemäß dem Vertrag verwirkt;
- m) Provisionen und Zuwendungen im Zusammenhang mit der Hereinnahme oder Aushandlung von Aufträgen;
- n) die Zinsen für das zur Durchführung des Vertrages erforderliche betriebsnotwendige Kapital, die als im Gewinn enthalten betrachtet werden.

ARTIKEL 7 KOSTENARTEN

7.1 Bei der Veranschlagung oder Berechnung der Kosten für die vertraglich vorgesehenen Lieferungen und Leistungen muß der Auftragnehmer folgende Kostenarten unterscheiden:

- a) Einzelkosten

Unter Einzelkosten sind die Kosten zu verstehen, die dem Vertrag unmittelbar zugerechnet werden können. Die Einzelkosten beschränken sich nicht auf Kostenarten, die dem Kostenträger zugerechnet werden, wie z.B. Stoff- und Personalkosten.

- b) Gemeinkosten

Gemeinkosten sind Kosten, die nicht in die Kategorie der direkten Kosten fallen.

7.2 Der Auftragnehmer gibt die Einteilung der Kosten in Einzelkosten und Gemeinkosten an. Das Verfahren, nach dem Kosten als Einzelkosten oder Gemeinkosten ausgewiesen werden, darf während der Dauer des Vertrages nicht geändert werden.

ARTIKEL 8 GEMEINKOSTENSÄTZE

8.1 Die Gemeinkosten, die in der Regel auf alle vom Auftragnehmer erstellten Leistungen umzulegen sind, sind nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungsführung und den Gepflogenheiten des Auftragnehmers nach Kostenarten vernünftig aufzugliedern und in Form von nachstehend „Gemeinkostensätze“ genannten und auf die entsprechenden Einzelkosten bezogenen Zuschlagssätzen zu verrechnen.

- 8.2** Der Auftragnehmer ist gehalten, die Organisation über seine Gemeinkostensätze und Zuschlagsbasen zu unterrichten.

Der Begriff „vorläufiger Gemeinkostensatz“ bezeichnet einen Gemeinkostensatz, der für Fakturierungszwecke vorläufig festgelegt wird und bis zur Festsetzung des endgültigen Gemeinkostensatzes gilt.

Ein Gemeinkostensatz ist endgültig, wenn er von der Organisation und dem Auftragnehmer als solcher vereinbart worden ist.

- 8.3** Ein Gemeinkostensatz gilt als vorkalkulatorisch, wenn er vor oder während eines bestimmten Zeitraums auf der Grundlage des (veranschlagten) Kostenaufwands für diesen Zeitraum festgesetzt wird. Ein Gemeinkostensatz gilt als nachkalkulatorisch, wenn er nach einem bestimmten Zeitraum auf der Grundlage der während dieses Zeitraums tatsächlich angefallenen Kosten festgesetzt wird.

- a) Vorkalkulatorische Gemeinkostensätze sind möglichst vor Beginn des Zeitraums zu vereinbaren, während dem sie angewandt werden sollen. Ist dies nicht möglich, muß der Vertrag, in Tagen ausgedrückt, die Frist angeben, innerhalb deren die Sätze zu vereinbaren sind. In diesem Fall sind im Vertrag auch Höchst- und Mindestgrenzen anzugeben, innerhalb deren die Sätze festzusetzen sind. Kommt innerhalb der festgelegten Frist und/oder der vereinbarten Grenzen keine Vereinbarung zustande, werden die Gemeinkostensätze nachkalkulatorisch ermittelt.

Vorkalkulatorische Gemeinkostensätze werden entweder für die gesamte Dauer des Vertrages oder einen kürzeren, in beiderseitigem Einvernehmen festzulegenden Zeitraum vereinbart.

- b) Nachkalkulatorische Gemeinkostensätze werden jeweils so früh wie möglich nach Ablauf des Geschäftsjahres des Auftragnehmers vereinbart. Der Auftragnehmer muß der Organisation so rasch wie möglich nach Ablauf des Geschäftsjahres unter Zugrundelegung der ihm tatsächlich entstandenen Kosten, für die Belege beizubringen sind, endgültige Gemeinkostensätze für das betreffende Jahr vorschlagen.

- 8.4** Die Verhandlungsergebnisse werden jeweils in einem Zusatzvertrag mit folgenden Angaben niedergelegt:

- die vereinbarten endgültigen Sätze,
- die Zuschlagsbasen, auf die diese Sätze angewandt werden,
- die Zeiträume, für die diese Sätze gelten.

ARTIKEL 9 VERPFLICHTUNGSGRENZE

- 9.1** Die Verpflichtungsgrenze ist ein im Vertrag zu nennender Betrag, der das Maximum der Zahlungen darstellt, zu deren Leistung sich die Organisation verpflichtet, und der nur mit schriftlicher Zustimmung der Organisation erhöht werden kann.

- 9.2** Hat der Auftragnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt Grund zu der Annahme, daß die für die Durchführung des Vertrages in den folgenden 60 (sechzig) Tagen anfallenden Kosten zusammen mit den bereits entstandenen Kosten 75 % (fünfundsiebzig Prozent) der Verpflichtungsgrenze überschreiten werden, so macht er der Organisation schriftlich davon Mitteilung und legt die geänderte Gesamtkostenschätzung vor.
- 9.3** Die Organisation ist nicht verpflichtet, dem Auftragnehmer die über die Verpflichtungsgrenze hinausgehenden Kosten zu erstatten, und der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, weitere Leistungen im Rahmen des Vertrages zu erbringen oder Kosten zu tragen, die über die vorgesehene Verpflichtungsgrenze hinausgehen, sofern und solange die Organisation dem Auftragnehmer nicht schriftlich mitgeteilt hat, daß die Verpflichtungsgrenze heraufgesetzt wurde. Kosten, die dem Auftragnehmer vor Genehmigung der Erhöhung über diese Grenze hinaus entstehen, gelten als erstattungsfähig, wenn sie, wären sie nach der Erhöhung angefallen, als erstattungsfähig gälten.

TEIL II: KOSTENKONTROLLE

ARTIKEL 10 PRÜFRECHT

Die Organisation behält sich das Recht vor, den Anspruch des Auftragnehmers auf Erstattung der Kosten, die bei der Ausführung eines Selbstkostenerstattungsvertrages oder eines nach Artikel 3 Absatz 4 wie ein solcher zu behandelnden Vertrages mit in einen Festpreis umzuwandelndem Höchstpreis anfallen, zu prüfen oder durch einen bevollmächtigten Vertreter prüfen zu lassen.

ARTIKEL 11 ENTWICKLUNGSKOSTENPLAN

- 11.1** Der Auftragnehmer legt einen Entwicklungskostenplan vor; dieser ist eine ausführliche mit Zahlenangaben versehene Planungsunterlage für die bis zur Vollendung des Projektes durchzuführenden technischen Arbeiten; die Arbeiten sind in Abschnitte eingeteilt, für die Abwicklungszeiträume und der Kostenaufwand veranschlagt sind, so daß während der Dauer des Projektes der bis zu einem gegebenen Zeitpunkt erzielte Programmfortschritt und die bis dahin angefallenen Kosten mit den ursprünglichen Schätzungen verglichen werden können.
- 11.2** Falls im Vertrag vorgesehen, wird der Entwicklungskostenplan dem Vertrag als Anlage beigefügt.
- 11.3** Im Entwicklungskostenplan sind, nach Vierteljahren aufgeschlüsselt, die voraussichtlichen Gesamtkosten der im Entwicklungsplan aufgeführten technischen Positionen anzugeben. Die Kostenschätzung muß auf das technische Programm bezogen sein, und der Auftragnehmer darf auf keinen Fall einen Zuschlag für unvorhergesehene allgemeine Mehrkosten einsetzen. Die Kostenansätze für die verschiedenen technischen Positionen müssen jedoch auch die Arbeiten einschließen, die sich nur ungenau abgrenzen oder kalkulieren lassen. Sie müssen auch auf Erfahrung beruhende Zuschläge für Verzögerungen und Schwierigkeiten enthalten, die bei derartigen Programmen bekanntlich auftreten können, soweit sie die Entwicklungsarbeiten beeinträchtigen.

ARTIKEL 12 VIERTELJÄHRLICHE FINANZBERICHTE

Der Auftragnehmer übermittelt der Organisation spätestens drei Wochen nach Ablauf jedes Quartals einen vierteljährlichen Finanzbericht mit möglichst genauen Angaben über die bei der Ausführung des Vertrages bis zum Quartalsende tatsächlich angefallenen Kosten und der neuesten Gesamtkostenschätzung (mit Datum der Veranschlagung), die wie die Kostenaufstellung im Entwicklungskostenplan zu unterteilen ist.

ARTIKEL 13 ANFORDERUNGEN AN DAS RECHNUNGSWESEN

Der Auftragnehmer muß ein geordnetes Rechnungswesen haben und in dem Maße und so genau über die Kosten und Aufwendungen für den Vertrag Buch führen, daß alle Einzel- und Gemeinkosten für Personal, Stoffe, Zulieferungen und Dienstleistungen und alle sonstigen erstattungsfähigen Kosten und Aufwendungen sowie alle Nachlässe und sonstigen mit dem Vertrag zusammenhängenden Vergünstigungen einwandfrei ersichtlich sind.

ARTIKEL 14 PRÜFUNGEN

- 14.1** Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Organisation oder den von ihr im Vertrag bezeichneten Personen oder Stellen auf Verlangen alle für die ordnungsgemäße Durchführung der Preis- und Rechnungsprüfung notwendigen Unterlagen zugänglich zu machen. Er verpflichtet sich, auf Verlangen der Organisation alle Auskünfte und Nachweise über die mit dem Vertrag zusammenhängenden Kosten, Preise, Vorräte und Leistungen zu erteilen bzw. zu erbringen. Diese Auskünfte sind auf Verlangen schriftlich zu erteilen. Die Prüfung findet in der Regel in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers statt.
- 14.2** Der Auftragnehmer muß der Organisation oder den von ihr im Vertrag bezeichneten Personen oder Stellen unbeschadet der einschlägigen Sicherheitsvorschriften gestatten, seine Anlagen und Fertigungsstätten, in denen die Leistungen erstellt werden, und die Lagerräume zu besichtigen, in denen die für die Erstellung der Leistungen erforderlichen Vorräte und Waren lagern.
- 14.3** Sämtliche Auskünfte werden als vertraulich behandelt.

ARTIKEL 15 AUFBEWAHRUNG DER BELEGE

Sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt, muß der Auftragnehmer die in Artikel 13 erwähnten Belege fünf Jahre nach der Endabrechnung des Vertrages aufbewahren.

ANLAGE II

zu den

ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN DER EUROPÄISCHEN WELTRAUMORGANISATION

VERTRAGSSTRAFENSÄTZE

Für Vertragsstrafen nach Artikel 28 gelten je nach Vertragsart die folgenden Sätze:

1. FESTPREISVERTRÄGE

1.1 Lieferung von Gerät oder Material:

für jeden Tag Verzug:

0,5 vom Tausend vom ersten bis einschließlich vierzigsten Tag;

1 vom Tausend für jeden weiteren Tag bis höchstens 10 % der Berechnungsgrundlage nach Artikel 28 Absatz 3.

1.2 Entwicklung spezifischer Prototypen:

für jeden Tag Verzug:

0,3 vom Tausend vom ersten bis einschließlich sechzigsten Tag;

1 vom Tausend für jeden weiteren Tag bis höchstens 10 % der Berechnungsgrundlage nach Artikel 28 Absatz 3.

In Ausnahmefällen kann die Organisation, wenn der Vertrag dies ausdrücklich vorsieht, die Verhängung einer Vertragsstrafe während eines Zeitraums von höchstens vierzig Tagen aussetzen; übersteigt der Verzug jedoch diesen Zeitraum, so ist die gesamte Vertragsstrafe verwirkt.

2. VERTRÄGE MIT SELBSTKOSTENERSTATTUNGSPREIS

2.1 Selbstkostenerstattungsvertrag mit Festgewinn

a) Entwicklung von Prototypen:

für jeden Tag, um den sich die Vorstellung des Prototyps zu den Eignungsprüfungen verzögert:

0,4 vom Tausend vom ersten bis einschließlich vierzigsten Tag;

1 vom Tausend für jeden weiteren Tag bis höchstens 10 % der im Vertrag nach Artikel 28 festgelegten Gesamtschätzung.

b) Lieferung von Seriengerät:

für jeden Tag Verzug bei der Lieferung des Seriengeräts:
0,4 vom Tausend vom ersten bis einschließlich vierzigsten Tag;

1 vom Tausend für jeden weiteren Tag bis höchstens 10 % der im Vertrag nach Artikel 28 festgelegten Gesamtschätzung.

c) Werden der Prototyp und das Seriengerät im Rahmen desselben Vertrages geliefert, so gilt der nach Buchstabe b anwendbare Satz von 0,4 vom Tausend pro Tag während vierzig Tagen abzüglich der Zahl der Tage, für die eine Vertragsstrafe wegen verspäteter Lieferung des Prototyps verhängt wurde.

2.2 Selbstkostenerstattungsvertrag mit Anreizgewinn:

Die Vertragsstrafen bestimmen sich nach Artikel 4 Absatz 2 der Anlage I.

3. VERTRÄGE ÜBER TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG UND DIENST-LEISTUNGEN

Die Vertragsstrafen werden in jedem Einzelfall festgelegt.